高教版 | 2024年

全国硕士研究生招生考试

法律硕士（非法学）

考试大纲

教育部教育考试院



中国教育出版传媒集团
高等教育出版社·北京

图书在版编目（CIP）数据

2024年全国硕士研究生招生考试法律硕士（非法学）考试大纲 / 教育部教育考试院编. -- 北京 : 高等教育出版社, 2023.9

ISBN 978-7-04-061130-4

Ⅰ. ①2… Ⅱ. ①教… Ⅲ. ①法律-研究生-入学考试-考试大纲 Ⅳ. ①D9-41

中国国家版本馆CIP数据核字（2023）第166162号

2024年全国硕士研究生招生考试法律硕士（非法学）考试大纲
2024 NIAN QUANGUO SHUOSHI YANJIUSHENG ZHAOSHENG KAOSHI FALÜ SHUOSHI (FEIFAXUE) KAOSHI DAGANG

策划编辑	王 蓉	责任编辑	孙 杰	封面设计	张雨微
版式设计	马 云	责任校对	吕红颖	责任印制	赵 振

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号	网上订购	http://www.hepmall.com.cn http://www.hepmall.com http://www.hepmall.cn
邮政编码	100120		
印 刷	河北鹏盛贤印刷有限公司		
开 本	880mm×1230mm 1/32		
印 张	5.875		
字 数	100千字	版 次	2023年9月第1版
购书热线	010-58581118	印 次	2023年9月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	32.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 61130-00

目 录

上编 专业基础课

Ⅰ 考试性质 …… 3

Ⅱ 考查目标 …… 4

Ⅲ 考试形式和试卷结构 …… 5

Ⅳ 考查内容 …… 6

第一部分 刑法学 …… 6

第一章 绪论 …… 6

第二章 犯罪概念 …… 7

第三章 犯罪构成 …… 7

第四章 正当化事由 …… 10

第五章 故意犯罪的停止形态 …… 11

第六章 共同犯罪 …… 12

第七章 罪数形态 …… 13

第八章 刑事责任 …… 15

第九章 刑罚概述 …… 15

第十章 量刑 …… 16

第十一章 刑罚执行制度 …… 18

第十二章 刑罚消灭制度 …… 19

第十三章 刑法各论概述 …… 19

第十四章　危害国家安全罪 …… 20
第十五章　危害公共安全罪 …… 21
第十六章　破坏社会主义市场经济秩序罪 …… 21
第十七章　侵犯公民人身权利、民主权利罪 …… 22
第十八章　侵犯财产罪 …… 22
第十九章　妨害社会管理秩序罪 …… 23
第二十章　贪污贿赂罪 …… 24
第二十一章　渎职罪 …… 24
第二部分　民法学 …… 24
第一章　绪论 …… 24
第二章　民事法律关系 …… 25
第三章　自然人 …… 26
第四章　法人 …… 28
第五章　非法人组织 …… 28
第六章　民事法律行为 …… 29
第七章　代理 …… 30
第八章　诉讼时效与期间 …… 31
第九章　物权通则 …… 32
第十章　所有权 …… 33
第十一章　用益物权 …… 34
第十二章　担保物权 …… 35
第十三章　占有 …… 36
第十四章　合同通则 …… 37

第十五章　典型合同 …… 39
第十六章　准合同 …… 42
第十七章　知识产权 …… 43
第十八章　人格权 …… 43
第十九章　婚姻家庭 …… 44
第二十章　继承 …… 45
第二十一章　侵权责任 …… 46
Ⅴ　题型示例 …… 50
Ⅵ　参考书目 …… 55

下编　综合课

Ⅰ　考试性质 …… 59
Ⅱ　考查目标 …… 60
Ⅲ　考试形式和试卷结构 …… 61
Ⅳ　考查内容 …… 62
第一部分　法理学 …… 62
第一章　绪论 …… 62
第二章　法的特征与本质 …… 63
第三章　法的起源与演进 …… 64
第四章　法的作用与法的价值 …… 65
第五章　法的渊源、效力与分类 …… 66
第六章　法律要素与法律体系 …… 67
第七章　立法 …… 68

第八章　法律实施 …… 69
第九章　法律职业与法律方法 …… 70
第十章　法律关系 …… 72
第十一章　法律责任与法律制裁 …… 72
第十二章　法治 …… 73
第十三章　法与社会 …… 74
第二部分　中国宪法学 …… 75
第一章　宪法基本理论 …… 75
第二章　宪法的制定和实施 …… 77
第三章　国家基本制度 …… 78
第四章　公民的基本权利和义务 …… 80
第五章　国家机构 …… 82
第三部分　中国法制史 …… 84
第一章　绪论 …… 84
第二章　夏商西周春秋战国法律制度 …… 84
第三章　秦汉三国两晋南北朝法律制度 …… 85
第四章　隋唐宋法律制度 …… 87
第五章　元明清法律制度 …… 89
第六章　清末民初的法律制度 …… 91
第七章　南京国民政府及中国共产党领导下的革命根据地法律制度 …… 92
Ⅴ　题型示例 …… 95
Ⅵ　参考书目 …… 99

附录

2022年全国硕士研究生招生考试法律硕士
专业基础(非法学) …… 100
法律硕士专业基础(非法学)参考答案(2022年) …… 116
2022年全国硕士研究生招生考试法律硕士
综合(非法学) …… 120
法律硕士综合(非法学)参考答案(2022年) …… 136
2023年全国硕士研究生招生考试法律硕士
专业基础(非法学) …… 140
法律硕士专业基础(非法学)参考答案(2023年) …… 157
2023年全国硕士研究生招生考试法律硕士
综合(非法学) …… 161
法律硕士综合(非法学)参考答案(2023年) …… 176

上 编

专业基础课



I 考试性质

专业基础课考试是为高等院校和科研院所招收法律硕士（非法学）专业学位研究生而设置的具有选拔性质的全国统一命题科目，其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备继续攻读法律硕士专业学位所需要的基础知识和基本技能，评价的标准是高等学校非法学专业本科毕业生能达到的及格或及格以上水平，以利于各高等院校和科研院所择优选拔，确保专业学位硕士研究生的招生质量。

Ⅱ 考查目标

专业基础课考试包括刑法学和民法学两部分，在考查刑法学和民法学基本知识、基本理论的同时，注重考查考生运用刑法学原理和民法学原理分析、解决问题的能力和运用法律语言的能力。评价考生是否具备德法兼修的基本职业素养。

考生应能：

1. 准确地再认或再现刑法学和民法学的基本知识。正确理解和掌握刑法学和民法学的重要概念、特征、内容和其法律规定。

2. 运用刑法学和民法学原理解释和论证某些观点，明辨法理。

3. 结合社会生活背景或特定的法律现象，分析、评价有关案件和事件，找出运用法律知识解决实际问题的方法。

4. 准确、恰当地使用法律学科的专业术语，要求论述有据、条理清晰、符合逻辑，文字表达通顺。

5. 正确理解习近平法治思想、社会主义核心价值观在刑法学和民法学中的体现，在法律实践中树立全面依法治国、建设社会主义法治国家的信念。

Ⅲ 考试形式和试卷结构

一、 试卷满分及考试时间

本试卷满分为 150 分,考试时间为 180 分钟。

二、 答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、 考试内容结构

刑法学	75 分
民法学	75 分

四、 试卷题型结构

单项选择题	40 小题,每小题 1 分,共 40 分
多项选择题	10 小题,每小题 2 分,共 20 分
简答题	4 小题,每小题 10 分,共 40 分
法条分析题	2 小题,每小题 10 分,共 20 分
案例分析题	2 小题,每小题 15 分,共 30 分

Ⅳ 考查内容

第一部分　刑法学

第一章　绪论

第一节　刑法概述

一、刑法的概念

刑法的定义、形式和特征。

二、刑法的任务和机能

三、刑法的体系和解释

第二节　刑法的基本原则

一、罪刑法定原则的基本内容与体现

二、刑法适用平等原则的基本内容与体现

三、罪责刑相适应原则的基本内容与体现

第三节　刑法的效力范围

一、刑法的效力范围的概念和种类

二、刑法的空间效力

刑法的空间效力的概念；确立刑法空间效力范围的学理根据：属地原则、属人原则、保护原则、普遍管辖原则；我国刑法关于空间效力的规定。

三、刑法的时间效力

刑法的时间效力的概念；刑法的生效时间；刑法的失效时间；刑法的溯及力；我国《刑法》第 12 条关于刑法溯及力的

规定。

第二章　犯罪概念

第一节　犯罪的定义

一、犯罪的定义概述

犯罪定义的类型;不同的定义反映出不同的犯罪观。

二、我国刑法中的犯罪定义

我国《刑法》第13条规定的犯罪定义及其意义;“但书”的意义。

第二节　犯罪的基本特征

一、犯罪是严重危害社会的行为,具有严重的社会危害性

二、犯罪是触犯刑法的行为,具有刑事违法性

三、犯罪是应受刑罚惩罚的行为,具有应受刑罚惩罚性

第三章　犯罪构成

第一节　犯罪构成概述

一、犯罪构成的概念

犯罪构成的概念及其内容;犯罪构成与犯罪概念的联系和区别;犯罪构成的意义。

二、犯罪构成的共同要件

犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。

三、犯罪构成的分类

基本的犯罪构成和修正的犯罪构成;标准的犯罪构成和派生的犯罪构成。

第二节　犯罪客体

一、犯罪客体的概念

犯罪客体的概念及其内容;犯罪客体在刑法条文中的体现;犯罪客体的意义。

二、犯罪客体的种类

一般客体、同类客体和直接客体。

三、犯罪客体与犯罪对象

犯罪对象的概念和内容;犯罪客体与犯罪对象的联系和区别。

第三节　犯罪客观方面

一、犯罪客观方面概述

二、危害行为

危害行为的概念与特征;危害行为的分类;不作为构成犯罪的条件;纯正不作为犯与不纯正不作为犯。

三、危害结果

危害结果的概念;广义的危害结果和狭义的危害结果;危害结果在刑法中的意义。

四、刑法中的因果关系

刑法中的因果关系的概念;刑法中的因果关系的地位;因果关系对承担刑事责任的意义。

刑法中的因果关系的特点:客观性、相对性、必然性、复杂性。

不作为的因果关系。

刑法中的因果关系的认定:特殊情形因果关系的认定。

五、犯罪的时间、地点、方法

第四节　犯罪主体

一、犯罪主体概述

犯罪主体的概念和种类。

二、刑事责任能力

刑事责任能力概述。

三、刑事责任年龄

刑事责任年龄的概念；我国刑法对刑事责任年龄的法律规定；司法解释中对未成年人刑事责任的规定。

四、其他影响刑事责任能力的因素

精神病人的刑事责任问题；醉酒的人犯罪的刑事责任；又聋又哑的人或者盲人犯罪的刑事责任。

五、一般主体与特殊主体

六、单位犯罪

单位犯罪的概念、要件、处罚；单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定。

第五节　犯罪主观方面

一、犯罪主观方面概述

犯罪主观方面的概念和意义；罪过；犯罪主观方面的内容；犯罪主观方面与犯罪客观方面的关系。

无罪过事件：意外事件、不可抗力、期待可能性。

二、犯罪故意

犯罪故意的概念和特征。

犯罪故意的种类：直接故意和间接故意；直接故意和间接

故意的异同。

三、犯罪过失

犯罪过失的概念和特征。

犯罪过失的种类：疏忽大意的过失和过于自信的过失；过于自信的过失与间接故意的异同；疏忽大意的过失与意外事件的异同。

四、犯罪目的和犯罪动机

犯罪目的的概念，犯罪目的在犯罪构成中的作用；犯罪动机的概念，犯罪动机在定罪量刑中的作用；犯罪目的与犯罪动机的关系。

五、刑法中的认识错误

刑法中的认识错误的概念和种类；法律认识错误的概念、表现形式及评价；事实认识错误的概念、分类及评价；事实认识错误分为：客体错误、对象错误、手段错误、行为偏差、因果关系错误。

第四章　正当化事由

第一节　正当化事由概述

一、正当化事由的概念

二、正当化事由的种类

第二节　正当防卫

一、正当防卫的概念和成立条件

正当防卫的概念；正当防卫的成立条件：起因条件、时间条件、对象条件、主观条件、限度条件。

二、特别防卫

特别防卫的概念；特别防卫的成立条件。

三、防卫过当及其刑事责任

防卫过当的概念；防卫过当的基本特征；防卫过当的刑事责任。

第三节　紧急避险

一、紧急避险的概念和成立条件

紧急避险的概念；紧急避险的成立条件：起因条件、时间条件、对象条件、主观条件、限制条件、限度条件、特别例外限制。

二、紧急避险与正当防卫的异同

三、避险过当及其刑事责任

避险过当的概念；避险过当的基本特征；避险过当的刑事责任。

第五章　故意犯罪的停止形态

第一节　故意犯罪的停止形态概述

故意犯罪的停止形态的定义；故意犯罪的停止形态的特征；过失犯罪、间接故意犯罪不存在犯罪的预备、未遂和中止。

第二节　犯罪既遂

一、犯罪既遂的概念和标准

犯罪既遂的概念；犯罪既遂的判定标准。

二、犯罪既遂的形态

三、既遂犯的处罚

第三节　犯罪预备

一、犯罪预备的概念和特征

犯罪预备的概念；犯罪预备的特征；犯意表示和犯罪预备的区别。

二、预备行为与实行行为的区别

三、预备犯的处罚

第四节　犯罪未遂

一、犯罪未遂的概念和特征

犯罪未遂的概念；犯罪未遂的特征；犯罪未遂与犯罪预备的区别。

二、犯罪未遂的分类

实行终了的未遂和未实行终了的未遂；能犯未遂和不能犯未遂；迷信犯、愚昧犯与不能犯未遂的区别。

三、未遂犯的处罚

第五节　犯罪中止

一、犯罪中止的概念和特征

犯罪中止的概念；犯罪中止的特征；犯罪中止与犯罪预备、犯罪未遂的区别。

二、犯罪中止的分类

三、中止犯的处罚

第六章　共同犯罪

第一节　共同犯罪的概念及其构成

一、共同犯罪的概念

二、共同犯罪的构成特征

三、共同犯罪的认定

第二节　共同犯罪的形式

一、任意共同犯罪和必要共同犯罪

二、事前通谋的共同犯罪和事前无通谋的共同犯罪

三、简单共同犯罪和复杂共同犯罪

四、一般共同犯罪和特殊共同犯罪

第三节　共同犯罪人的种类及其刑事责任

一、主犯及其刑事责任

主犯的概念；主犯的种类；主犯的刑事责任。

二、从犯及其刑事责任

从犯的概念；从犯的种类；从犯的刑事责任。

三、胁从犯及其刑事责任

胁从犯的概念；胁从犯的刑事责任。

四、教唆犯及其刑事责任

教唆犯的概念；教唆犯的特点及其成立条件；教唆犯的刑事责任。

第四节　共同犯罪与犯罪的停止形态

一、共同犯罪与犯罪预备、未遂

二、共同犯罪与犯罪中止

第七章　罪数形态

第一节　罪数形态概述

一、罪数的概念

二、罪数的判断标准

第二节　实质的一罪

一、实质的一罪的概念及其种类

二、继续犯

继续犯的概念；继续犯的特征；继续犯的类型；继续犯的意义；继续犯的处断原则。

三、想象竞合犯

想象竞合犯的概念；想象竞合犯的特征；想象竞合犯的处断原则；想象竞合犯与法条竞合。

四、结果加重犯

结果加重犯的概念；结果加重犯的特征；结果加重犯的处断原则。

第三节　法定的一罪

一、法定的一罪的概念及其种类

二、结合犯

结合犯的概念；结合犯的特征；结合犯的处断原则。

三、集合犯

集合犯的概念；集合犯的特征；集合犯的处断原则。

第四节　处断的一罪

一、处断的一罪的概念及其种类

二、连续犯

连续犯的概念；连续犯的特征；连续犯的意义；连续犯的处断原则。

三、牵连犯

牵连犯的概念；牵连犯的特征；牵连犯的处断原则。

四、吸收犯

吸收犯的概念;吸收犯的特征;吸收犯的形式;吸收犯的处断原则。

第八章　刑事责任

第一节　刑事责任概述

一、刑事责任的概念与特征

刑事责任的概念;刑事责任的特征。

二、刑事责任的地位

刑事责任在刑法中的地位;刑事责任在刑法理论上的地位。

第二节　刑事责任的根据和解决方式

一、刑事责任的根据

刑事责任根据的概念;刑事责任根据的理论;刑事责任的哲学根据;刑事责任的法学根据。

二、刑事责任的解决方式

刑事责任的解决方式的学说;刑事责任的解决方式。

第九章　刑罚概述

第一节　刑罚的概念和目的

一、刑罚的概念和特征

刑罚的概念;刑罚的特征;刑罚与其他法律制裁方法的区别。

二、刑罚的目的

刑罚目的的概念;刑罚报应的观念;预防犯罪的目的;特殊预防的概念及其主要内容;一般预防的概念及其主要内容;特

殊预防与一般预防的关系。

第二节　刑罚的种类和体系

一、刑罚种类概述

刑罚的种类。

二、我国刑罚体系的特点

三、主刑

管制的概念和特征；管制的执行和禁止令；拘役的概念和特征；拘役的执行；有期徒刑的概念和特征；有期徒刑的执行；无期徒刑的概念和特征；无期徒刑的执行；死刑的概念和特征；死刑的适用及其限制；死刑的执行方法。

四、附加刑

罚金的概念；罚金的适用方式；罚金数额的确定；罚金刑的执行；剥夺政治权利的概念；剥夺政治权利的内容；剥夺政治权利的适用范围与适用对象；剥夺政治权利的期限；剥夺政治权利的执行；没收财产的概念；没收财产的适用方式；没收财产的范围；没收财产的执行；驱逐出境的概念；驱逐出境的适用对象。

五、非刑罚处理方法

刑法规定的非刑罚处理方法；从业禁止。

第十章　量刑

第一节　量刑的概念和原则

一、量刑的概念、功能和特征

二、量刑的原则

以犯罪事实为根据的量刑原则；以法律为准绳的量刑原则。

第二节　量刑情节

一、量刑情节的概念、特征和种类

二、法定情节

法定情节的概念；从轻处罚情节和从重处罚情节的适用；减轻处罚情节的适用；免除处罚情节的适用。

三、酌定情节

酌定情节的概念及其作用；酌定情节的种类；酌定情节的适用。

第三节　量刑制度

一、累犯

累犯制度的意义。

累犯的种类；一般累犯的概念及其构成条件；特别累犯的概念及其构成条件；累犯和再犯的区别。

累犯的刑事责任。

二、自首

自首制度的意义。

自首的种类；一般自首的概念及其成立条件；特别自首的概念及其成立条件。

共同犯罪自首的认定；数罪自首的认定；过失犯罪自首的认定；自首与坦白的界限；单位犯罪自首的认定。

自首情节的处理原则。

三、立功

立功的概念和意义；立功的种类及其表现形式；立功情节的处理原则。

四、数罪并罚

数罪并罚的概念、特点、意义；数罪并罚的原则；我国刑法中的数罪并罚原则；我国刑法中数罪并罚原则的基本适用规则；适用数罪并罚原则的不同情况。

五、缓刑

缓刑的概念和意义；缓刑的适用条件；缓刑的考验期限；缓刑的考察；缓刑的法律后果。

战时缓刑的概念、适用条件及其法律后果。

第十一章　刑罚执行制度

第一节　减刑

一、减刑概述

减刑的概念和作用；减刑与改判的区别；减刑与减轻处罚的区别。

二、减刑的条件

对象条件；实质条件；限度条件。

三、减刑后的刑期计算

四、减刑的程序

第二节　假释

一、假释概述

假释的概念和作用；假释与释放的区别；假释与减刑的区

别;假释与缓刑的区别;假释与监外执行的区别。

二、假释的条件

对象条件;实质条件;限制条件。

三、假释的考验期及其考察

四、假释的法律后果

五、假释的程序

第十二章　刑罚消灭制度

第一节　刑罚消灭概述

一、刑罚消灭的概念

二、刑罚消灭的法定原因

第二节　时效

一、时效的概念和意义

时效的概念;追诉时效与行刑时效;时效的意义。

二、追诉期限

追诉期限的规定;追诉期限起算的规定;时效中断的概念及其计算方法;时效延长的概念及其计算方法。

第三节　赦免

一、赦免的概念

赦免的概念;大赦与特赦的区别。

二、我国的特赦制度

第十三章　刑法各论概述

第一节　刑法各论的研究对象和体系

一、刑法各论及其研究对象

刑法各论在我国刑法学中的地位;刑法各论的研究对象。

二、刑法分则与刑法总则的关系

刑法总则所规定的内容,刑法分则所规定的内容;刑法总则与刑法分则的联系。

三、刑法各论的体系

犯罪分类和排序。

第二节　罪状、罪名、法定刑

一、刑法分则条文的基本结构

二、罪状

罪状的概念;罪状的种类:简单罪状、叙明罪状、空白罪状、引证罪状、混合罪状。

三、罪名

罪名的概念;选择罪名和单一罪名。

四、法定刑

法定刑的概念;法定刑的种类:绝对确定的法定刑、绝对不确定的法定刑、相对确定的法定刑;相对确定的法定刑的具体规定方式;宣告刑的概念及其与法定刑的关系。

第十四章　危害国家安全罪

第一节　危害国家安全罪概述

危害国家安全罪的概念和共同特征。

第二节　本章要求掌握的内容

分裂国家罪,煽动分裂国家罪,叛逃罪,间谍罪,为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪等犯罪的概念、构成

特征，认定这些犯罪时注意区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

第十五章　危害公共安全罪

第一节　危害公共安全罪概述

危害公共安全罪的概念和共同特征。

第二节　本章要求掌握的内容

放火罪，爆炸罪，投放危险物质罪，以危险方法危害公共安全罪，破坏交通工具罪，破坏交通设施罪，破坏电力设备罪，组织、领导、参加恐怖组织罪，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪，劫持航空器罪，劫持船只、汽车罪，非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪，违规制造、销售枪支罪，非法持有、私藏枪支、弹药罪，交通肇事罪，危险驾驶罪，妨害安全驾驶罪，重大责任事故罪，强令、组织他人违章冒险作业罪，危险作业罪，危险物品肇事罪等犯罪的概念、构成特征，认定这些犯罪时注意区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

第十六章　破坏社会主义市场经济秩序罪

第一节　破坏社会主义市场经济秩序罪概述

破坏社会主义市场经济秩序罪的概念和共同特征。

第二节　本章要求掌握的内容

生产、销售伪劣产品罪，生产、销售、提供假药罪，生产、销售、提供劣药罪，妨害药品管理罪，生产、销售不符合安全标准的食品罪，生产、销售有毒、有害食品罪，走私普通货物、物品罪，非国家工作人员受贿罪，伪造货币罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，非法吸收公众存款罪，妨害信用卡管理罪，窃取、

收买、非法提供信用卡信息罪，内幕交易、泄露内幕信息罪，利用未公开信息交易罪，洗钱罪，集资诈骗罪，贷款诈骗罪，信用卡诈骗罪，保险诈骗罪，逃税罪，抗税罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，假冒注册商标罪，侵犯著作权罪，销售侵权复制品罪，侵犯商业秘密罪，合同诈骗罪，组织、领导传销活动罪，非法经营罪，强迫交易罪等犯罪的概念、构成特征，认定这些犯罪时注意区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

第十七章　侵犯公民人身权利、民主权利罪

第一节　侵犯公民人身权利、民主权利罪概述

侵犯公民人身权利、民主权利罪的概念和共同特征。

第二节　本章要求掌握的内容

故意杀人罪，过失致人死亡罪，故意伤害罪，组织出卖人体器官罪，强奸罪，负有照护职责人员性侵罪，强制猥亵、侮辱罪，猥亵儿童罪，非法拘禁罪，绑架罪，拐卖妇女、儿童罪，收买被拐卖的妇女、儿童罪，雇用童工从事危重劳动罪，非法侵入住宅罪，诬告陷害罪，侮辱罪，诽谤罪，刑讯逼供罪，侵犯公民个人信息罪，报复陷害罪，破坏选举罪，暴力干涉婚姻自由罪，重婚罪，虐待罪，虐待被监护、看护人罪，遗弃罪，拐骗儿童罪等犯罪的概念、构成特征，认定这些犯罪时注意区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

第十八章　侵犯财产罪

第一节　侵犯财产罪概述

侵犯财产罪的概念和共同特征。

第二节　本章要求掌握的内容

抢劫罪，盗窃罪，诈骗罪，抢夺罪，侵占罪，职务侵占罪，挪用资金罪，敲诈勒索罪，故意毁坏财物罪，破坏生产经营罪，拒不支付劳动报酬罪等犯罪的概念、构成特征，认定这些犯罪时注意区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

第十九章　妨害社会管理秩序罪

第一节　妨害社会管理秩序罪概述

妨害社会管理秩序罪的概念和共同特征。

第二节　本章要求掌握的内容

妨害公务罪，袭警罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，招摇撞骗罪，伪造、变造、买卖身份证件罪，非法获取国家秘密罪，投放虚假危险物质罪，高空抛物罪，编造、故意传播虚假恐怖信息罪，组织考试作弊罪，代替考试罪，非法侵入计算机信息系统罪，破坏计算机信息系统罪，拒不履行信息网络安全管理义务罪，帮助信息网络犯罪活动罪，聚众斗殴罪，寻衅滋事罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪，赌博罪，开设赌场罪，组织参与国（境）外赌博罪，伪证罪，妨害作证罪，虚假诉讼罪，扰乱法庭秩序罪，窝藏、包庇罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，拒不执行判决、裁定罪，脱逃罪，组织他人偷越国（边）境罪，妨害传染病防治罪，医疗事故罪，非法行医罪，污染环境罪，盗伐林木罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪，组织卖淫罪，强迫卖淫罪，传播性病罪，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪，传播淫秽物品罪等犯罪的概

念、构成特征，认定这些犯罪时注意区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

第二十章　贪污贿赂罪

第一节　贪污贿赂罪概述

贪污贿赂罪的概念和共同特征。

第二节　本章要求掌握的内容

贪污罪，挪用公款罪，受贿罪，利用影响力受贿罪，行贿罪，对有影响力的人行贿罪，巨额财产来源不明罪等犯罪的概念、构成特征，认定这些犯罪时注意区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

第二十一章　渎职罪

第一节　渎职罪概述

渎职罪的概念和共同特征。

第二节　本章要求掌握的内容

滥用职权罪，玩忽职守罪，故意泄露国家秘密罪，徇私枉法罪，民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定失职罪，执行判决、裁定滥用职权罪，私放在押人员罪，放纵制售伪劣商品犯罪行为罪，不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪等犯罪的概念、构成特征，认定这些犯罪时注意区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

第二部分　民法学

第一章　绪论

第一节　民法概述

一、民法的概念

二、民法的性质

三、民法和社会主义核心价值观

四、民法的渊源

五、民法的解释

六、民法的适用

第二节　民法的调整对象

一、民法调整的人身关系

二、民法调整的财产关系

第三节　民法的基本原则

一、民法基本原则的概念和功能

二、平等原则

三、自愿原则

四、公平原则

五、诚实信用原则

六、合法原则

七、公序良俗原则

八、绿色原则

第二章　民事法律关系

第一节　民事法律关系概述

一、民事法律关系的概念和特征

二、民事法律关系的分类

人身法律关系和财产法律关系；绝对法律关系和相对法律关系；物权关系和债权关系。

第二节　民事法律关系的要素

一、民事法律关系的主体

二、民事法律关系的内容

三、民事法律关系的客体

第三节　民事权利、民事义务

一、民事权利

民事权利的概念和特征；民事权利的分类；民事权利的行使；民事权利的保护。

二、民事义务

民事义务的概念和特征；民事义务的分类。

第四节　民事责任

一、民事责任的概念和特征

二、民事责任的分类

三、承担民事责任的方式

四、民事责任的免责事由

第五节　民事法律事实

一、民事法律事实的概念

二、民事法律事实的分类

行为；自然事实。

第三章　自然人

第一节　自然人的民事权利能力

一、民事权利能力的概念和特征

二、自然人民事权利能力的开始

三、自然人民事权利能力的终止

第二节　自然人的民事行为能力

一、自然人民事行为能力的概念和特征

二、自然人民事行为能力的分类

完全民事行为能力;限制民事行为能力;无民事行为能力。

三、自然人欠缺民事行为能力的认定

第三节　监护

一、监护的概念和作用

二、监护的分类

三、监护人的设定

四、监护人的职责

五、监护关系的终止

第四节　宣告失踪和宣告死亡

一、宣告失踪

宣告失踪的概念;宣告失踪的条件和程序;宣告失踪的后果;失踪宣告的撤销。

二、宣告死亡

宣告死亡的概念;宣告死亡的条件和程序;宣告死亡的后果;死亡宣告的撤销。

第五节　个体工商户、农村承包经营户

一、个体工商户的概念和特征

二、农村承包经营户的概念和特征

第四章　法人

第一节　法人概述

一、法人的概念和特征

二、法人的分类

第二节　营利法人

一、营利法人的概念

二、营利法人的机构

三、营利法人出资人的责任

第三节　非营利法人

一、非营利法人的概念

二、非营利法人的类型

第四节　特别法人

一、特别法人的概念

二、特别法人的类型

第五节　法人的设立、变更和终止

一、法人的设立

二、法人的变更

三、法人的终止

第五章　非法人组织

第一节　非法人组织概述

一、非法人组织的概念和特征

二、非法人组织的类型

第二节　合伙企业

一、合伙企业的概念和类型

二、普通合伙企业

普通合伙企业的概念;普通合伙企业的设立条件;普通合伙企业的责任承担;特殊的普通合伙企业。

三、有限合伙企业

有限合伙企业的概念;有限合伙企业的设立条件;有限合伙企业的责任承担。

第六章　民事法律行为

第一节　民事法律行为概述

一、民事法律行为的概念

二、民事法律行为的特征

第二节　民事法律行为的分类

一、单方行为、双方行为和多方行为

二、财产行为和身份行为

三、要式行为和不要式行为

四、有偿行为和无偿行为

五、主行为和从行为

六、负担行为和处分行为

七、有因行为和无因行为

第三节　意思表示

一、意思表示的概念和特征

二、意思表示的形式

三、意思表示的生效和撤回

四、意思表示的解释

第四节　民事法律行为的成立和有效

一、民事法律行为的成立

二、民事法律行为的有效

第五节　无效的民事法律行为

一、无效的民事法律行为的概念和特征

二、无效的民事法律行为的情形

三、无效的民事法律行为的法律后果

第六节　可撤销的民事法律行为

一、可撤销的民事法律行为的概念和特征

二、可撤销的民事法律行为的情形

三、可撤销的民事法律行为与无效的民事法律行为的区别

第七节　效力未定的民事法律行为

一、效力未定的民事法律行为的概念和特征

二、效力未定的民事法律行为的情形

三、效力未定的民事法律行为的法律后果

第八节　附条件和附期限的民事法律行为

一、附条件的民事法律行为

二、附期限的民事法律行为

第七章　代理

第一节　代理概述

一、代理的概念

二、代理的特征

三、代理的适用范围

第二节　代理的分类

一、委托代理和法定代理

二、本代理和复代理

三、直接代理和间接代理

第三节　代理权

一、代理权的概念

二、代理权的产生

三、代理权的行使

第四节　无权代理

一、无权代理的概念

二、无权代理的效力

三、表见代理

表见代理的概念；表见代理的构成条件；常见的表见代理情形；表见代理的法律后果。

第五节　代理终止

一、委托代理的终止

二、法定代理的终止

第八章　诉讼时效与期间

第一节　诉讼时效

一、诉讼时效的概念

二、诉讼时效的适用范围

三、诉讼时效的类型

四、诉讼时效期间的起算

五、诉讼时效的中止、中断和延长

诉讼时效的中止；诉讼时效的中断；诉讼时效的延长。

六、诉讼时效和除斥期间

第二节　期间

一、期间的概念

二、期间的类型

三、期间的计算

第九章　物权通则

第一节　物权概述

一、物权的概念和特征

二、物权的分类

完全物权和定限物权；用益物权和担保物权；动产物权、不动产物权和以权利为客体的物权；主物权和从物权；意定物权和法定物权。

第二节　物权法的基本原则

一、平等保护原则

二、物权客体特定原则

三、物权法定原则

四、公示、公信原则

第三节　物权的变动

一、物权变动的概念

二、物权变动的模式

三、不动产物权的变动

四、动产物权的变动

第四节　不动产登记

一、不动产登记的概念

二、不动产登记的类型

三、不动产登记的效力

四、不动产登记错误的责任

第五节　物权的保护

一、确认物权

二、返还原物

三、排除妨害、消除危险

四、修理、重作、更换或者恢复原状

五、损害赔偿

第十章　所有权

第一节　所有权概述

一、所有权的概念和特征

二、所有权的分类

不动产所有权与动产所有权；单一所有权与多数人所有权；国家所有权和集体所有权、私人所有权。

三、所有权的权能和限制

四、所有权的取得

原始取得；继受取得。

第二节　建筑物区分所有权

一、建筑物区分所有权的概念和特征

二、建筑物区分所有权的内容

第三节　相邻关系

一、相邻关系的概念和特征

二、相邻关系的处理原则和依据

三、几种主要的相邻关系

相邻用水、排水关系；相邻不动产通行或利用关系；相邻通风、采光和日照关系；相邻不可量物侵害防免关系；相邻损害防免关系。

第四节　共有

一、共有的概念和特征

二、按份共有

三、共同共有

第十一章　用益物权

第一节　用益物权概述

一、用益物权的概念和特征

二、用益物权的种类

第二节　土地承包经营权

一、土地承包经营权的概念和特征

二、土地承包经营权的设立

三、土地承包经营权的内容

第三节　建设用地使用权

一、建设用地使用权的概念和特征

二、建设用地使用权的设立

三、建设用地使用权的内容

第四节　宅基地使用权

一、宅基地使用权的概念和特征

二、宅基地使用权的设立

三、宅基地使用权的内容

第五节　居住权

一、居住权的概念和特征

二、居住权的设立

三、居住权的内容

四、居住权的消灭

第六节　地役权

一、地役权的概念和特征

二、地役权的设立

三、地役权的内容

四、地役权的消灭

第十二章　担保物权

第一节　担保物权概述

一、担保物权的概念和特征

二、担保物权的分类

三、担保物权的消灭

第二节　抵押权

一、抵押权的概念和特征

二、抵押权的设立

三、抵押权的效力

四、抵押权的顺位

五、抵押权的实现

六、动产浮动抵押

七、最高额抵押

第三节　质权

一、质权的概念和特征

二、动产质权

三、权利质权

第四节　留置权

一、留置权的概念和特征

二、留置权的成立

三、留置权的效力

四、留置权的实现

五、留置权的消灭

第十三章　占有

第一节　占有概述

一、占有的概念

二、占有的分类

第二节　占有的效力和保护

一、占有的效力

二、占有的保护

第十四章　合同通则

第一节　债与合同概述

一、债的概述

债的概念;债的内容;债的发生原因。

二、合同概述

合同的概念和特征;合同的分类;合同的解释。

三、债与合同的关系

第二节　合同的订立

一、合同的成立要件

二、合同订立的程序

要约、承诺;强制缔约;预约合同;悬赏广告。

三、合同的内容和形式

合同的内容;合同的形式。

四、格式条款

五、合同成立的时间和地点

六、缔约过失责任

缔约过失责任的概念;缔约过失责任的构成要件。

第三节　合同的效力

一、合同的有效要件

二、合同效力的特别规则

第四节　合同的履行

一、合同履行的一般规则

二、合同履行的特别规则

三、双务合同履行中的抗辩权

同时履行抗辩权;先履行抗辩权;不安抗辩权。

第五节　合同的保全

一、合同的保全的概念和类型

二、债权人的代位权

三、债权人的撤销权

第六节　合同的变更和转让

一、合同的变更

二、合同的转让

第七节　合同的权利义务终止

一、合同的权利义务终止的概念和原因

合同的权利义务终止的概念;合同的权利义务终止的原因。

二、清偿

三、解除

合同解除的概述;合同解除的条件;合同解除的效力。

四、抵销

五、提存

六、免除

七、混同

第八节　违约责任

一、违约责任的概念和特征

二、违约责任的归责原则

三、违约责任的构成要件及免责事由

四、违约责任的承担方式

五、违约责任与侵权责任的竞合

第十五章　典型合同

第一节　买卖合同

一、买卖合同的概念和特征

二、买卖合同的效力

三、买卖合同中标的物的风险负担和利益承受

四、买卖合同的解除

五、特殊买卖合同

第二节　供用电、水、气、热力合同

一、供用电、水、气、热力合同的概念和特征

二、供用电合同

第三节　赠与合同

一、赠与合同的概念和特征

二、赠与合同的效力

三、赠与合同的特殊终止事由

第四节　借款合同

一、借款合同的概念和特征

二、借款合同的效力

三、自然人之间的借款合同

第五节　保证合同

一、保证合同的概念和特征

二、保证合同的效力

三、保证的方式

四、保证期间

第六节　租赁合同

一、租赁合同的概念和特征

二、租赁合同的效力

三、租赁权物权化

四、房屋租赁的特殊规定

一房多租;转租;优先购买权;优先承租权。

第七节　融资租赁合同

一、融资租赁合同的概念和特征

二、融资租赁合同的效力

三、租赁期限届满租赁物的归属

第八节　保理合同

一、保理合同的概念和特征

二、保理合同的效力

三、保理人债权实现的顺序

第九节　承揽合同

一、承揽合同的概念和特征

二、承揽合同的效力

三、承揽人的留置权

第十节　建设工程合同

一、建设工程合同的概念和特征

二、建设工程合同的效力

三、建设工程承包人的优先受偿权

第十一节　运输合同

一、运输合同的概念和特征

二、客运合同

三、货运合同

四、多式联运合同

第十二节　技术合同

一、技术合同的概念和类型

二、技术开发合同

技术开发合同的概念；技术开发合同的类型；技术开发合同的效力。

三、技术转让合同和技术许可合同

技术转让合同的概念、类型和效力；技术许可合同的概念、类型和效力。

四、技术咨询合同和技术服务合同

技术咨询合同的概念和效力；技术服务合同的概念和效力。

第十三节　保管合同

一、保管合同的概念和特征

二、保管合同的效力

第十四节　仓储合同

一、仓储合同的概念和特征

二、仓储合同的效力

第十五节　委托合同

一、委托合同的概念和特征

二、委托合同的效力

三、间接代理制度

委托人的自动介入;委托人的介入权;第三人的选择权。

第十六节　物业服务合同

一、物业服务合同的概念和特征

二、物业服务合同的效力

第十七节　行纪合同

一、行纪合同的概念和特征

二、行纪合同的效力

第十八节　中介合同

一、中介合同的概念和特征

二、中介合同的效力

第十九节　合伙合同

一、合伙合同的概念和特征

二、合伙合同的效力

三、合伙期限

四、合伙合同的终止

第十六章　准合同

第一节　无因管理

一、无因管理的概念

二、无因管理之债的构成要件

三、无因管理之债的效力

第二节　不当得利

一、不当得利的概念

二、不当得利之债的构成要件和类型

三、不当得利之债的效力

第十七章　知识产权

第一节　知识产权概述

一、知识产权的概念和特征

二、知识产权的范围

第二节　几种典型的知识产权

一、著作权

著作权的概念和特征；著作权的主体；著作权的客体；著作权的内容。

二、专利权

专利权的概念和特征；专利权的主体；专利权的客体；专利权的内容。

三、商标权

商标权的概念和特征；商标权的主体；商标权的客体；商标权的内容。

第十八章　人格权

第一节　人格权概述

一、人格权的概念和特征

二、人格权和人身自由、人格尊严

第二节　具体人格权

一、生命权、身体权和健康权

生命权；身体权；健康权。

二、姓名权和名称权

姓名权；名称权。

三、肖像权

四、名誉权和荣誉权

名誉权；荣誉权。

五、隐私权和个人信息保护

隐私权；个人信息保护。

第十九章　婚姻家庭

第一节　亲属

一、亲属的概念和特征

二、亲属的范围与家庭成员

三、亲属的种类

四、亲系与亲等

亲系；亲等。

第二节　结婚

一、结婚的要件

结婚的实质要件；结婚的形式要件。

二、无效婚姻

三、可撤销婚姻

第三节　家庭关系

一、夫妻关系

夫妻人身关系;夫妻财产关系。

二、父母子女关系

三、其他近亲属关系

第四节　离婚

一、离婚的概念和特征

二、登记离婚

三、诉讼离婚

四、离婚的法律后果

五、离婚时的救济

第五节　收养

一、收养的概念和特征

二、收养关系的成立

三、收养的效力

四、收养关系的解除

第二十章　继承

第一节　继承概述

一、继承的概念和特征

二、继承的开始和继承的接受

三、继承权

四、遗产

第二节　法定继承

一、法定继承的概念和特征

二、法定继承人的范围和法定继承顺序

三、适用法定继承的情形

四、代位继承

五、法定继承的遗产分配

第三节　遗嘱继承和遗赠

一、遗嘱继承的概念和特征

二、遗嘱继承的适用条件

三、遗嘱的概念和特征

四、遗嘱的形式

五、遗嘱的效力

遗嘱有效;遗嘱无效。

六、遗嘱的变更和撤回

七、遗赠

第四节　遗产的处理

一、遗产管理人

二、遗赠扶养协议

三、遗产的分割

四、被继承人债务的清偿

五、无人承受遗产的处理

第二十一章　侵权责任

第一节　侵权责任概述

一、侵权责任的概念和特征

二、侵权责任的归责原则

侵权责任归责原则的概念；过错责任原则；无过错责任原则。

第二节　一般侵权责任的构成要件

一、加害行为

二、损害事实

三、因果关系

四、主观过错

第三节　损害赔偿

一、人身损害赔偿

二、财产损失赔偿

三、精神损害赔偿

四、惩罚性赔偿

五、法定分担损失规则

第四节　数人侵权行为及其责任

一、共同侵权行为及其责任

二、教唆行为、帮助行为及其责任

三、共同危险行为及其责任

四、无意思联络的数人侵权行为及其责任

第五节　侵权责任的抗辩事由

一、正当理由的抗辩事由

二、外来原因的抗辩事由

第六节　特殊责任主体的侵权责任

一、监护人责任

二、完全民事行为能力人暂时丧失意识的侵权责任

三、用人者责任

四、定作人责任

五、网络侵权责任

六、违反安全保障义务的侵权责任

七、教育机构的侵权责任

第七节　产品责任

一、产品责任的概念

二、产品责任的归责原则和构成要件

三、产品责任的责任主体

四、产品责任的承担

第八节　机动车交通事故责任

一、机动车交通事故责任的概念

二、各类机动车交通事故的责任主体及责任承担

第九节　医疗损害责任

一、医疗损害责任的概念

二、医疗损害责任的构成要件

三、医疗损害责任的承担

四、医疗产品责任

第十节　环境污染和生态破坏责任

一、环境污染和生态破坏责任的概念

二、环境污染和生态破坏责任的归责原则及构成要件

三、环境污染和生态破坏责任的承担

第十一节　高度危险责任

一、高度危险责任的概念和特征

二、高度危险作业致人损害责任的类型及其责任承担

三、高度危险物品致人损害责任的类型及其责任承担

第十二节　饲养动物损害责任

一、饲养动物损害责任的概念

二、饲养动物损害责任的归责原则

三、饲养动物致人损害责任的类型及其责任承担

第十三节　建筑物和物件损害责任

一、建筑物和物件损害责任的概念

二、建筑物、构筑物或者其他设施致人损害的责任

三、抛掷物、坠落物致人损害的责任与补偿

四、物件致人损害的责任

V 题型示例

一、单项选择题：第1~40小题，每小题1分，共40分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 我国刑法在溯及力问题上采取

A. 从旧原则　　B. 从新原则

C. 从旧兼从轻原则　　D. 从新兼从轻原则

2. 关于单位犯罪，下列说法中错误的是

A. 单位应当对刑法规定的所有犯罪负刑事责任

B. 对单位犯罪一般实行“双罚”

C. 单位犯罪的实质特征是为了单位的利益

D. 没有法人资格的私营企业犯罪的，以个人犯罪论处

3. 甲收到乙通讯公司短信，内容为：本公司为您提供实时天气预报服务，每月收费5元，如不接受此服务，请回复N。甲看后未予理睬。后甲发现乙公司向自己收取了该费用，遂要求返还。甲与乙公司之间的天气预报服务合同

A. 不成立　　B. 无效

C. 可撤销　　D. 有效

4. 甲向乙借款，将自己的汽车抵押给乙，办理了抵押登记。后甲又向丙借款，将该车质押给丙。丙在占有该车期间，发现汽车有故障，送到丁厂修理。丁厂因未收到修理费将该车留

置。本案的担保物权受偿顺序是

A. 抵押权;质权;留置权

B. 质权;留置权;抵押权

C. 留置权;抵押权;质权

D. 留置权;质权;抵押权

二、多项选择题:第41~50小题,每小题2分,共20分。下列每题给出的四个选项中,至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 犯罪的"着手"是指

A. 开始实施犯罪的准备行为

B. 开始实施刑法某条罪状中描述的行为

C. 开始实施实行行为

D. 开始实施能够直接危害客体的行为

42. 甲本欲杀乙,将乙的孪生弟弟丙误认为乙杀死。对此正确的说法有

A. 甲对丙之死亡结果承担故意责任

B. 甲对丙之死亡结果承担过失责任

C. 属于对象认识错误

D. 属于行为差误

43. 甲、乙、丙、丁一家四口乘坐某客运公司的客车去旅游。甲购买了全票,乙购买了优待票,丙购买了半票,丁免票。因司机疲劳驾驶发生交通事故,全车旅客受伤。下列人员中,有权请求客运公司赔偿的有

A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

44. 下列情形中，权利人可以请求精神损害赔偿的有

A. 某人冒用明星甲的姓名演出获利

B. 某扩印部将乙丙结婚照的底片丢失

C. 某医院将丁之子与戊之子抱错，多年后被发现

D. 某公司使用知名企业庚的名称促销自己的产品

三、简答题：第 51～54 小题，每小题 10 分，共 40 分。

51. 简述报复陷害罪与诬告陷害罪的界限。

52. 简述撤销监护人资格的法定事由。

四、法条分析题：第 55～56 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55.《中华人民共和国刑法》第 384 条规定：

国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

请分析：

（1）本条所规定的罪名和罪状的描述类型；

（2）本条所规定的犯罪构成特征；

(3) 本条所规定的“挪用公款数额巨大不退还”的含义。

56.《中华人民共和国民法典》第170条规定：

执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。

法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。

请分析：

(1) 本条规定的代理属于何种代理？

(2) “不得对抗善意相对人”如何理解？

(3) 相对人知道行为人超越职权范围实施代理行为的，该代理行为的法律后果如何？

五、案例分析题：第57~58小题，每小题15分，共30分。

57. 甲(19周岁)与乙(15周岁)合谋盗窃，并约定由甲携带匕首以防保安人员抓捕。当晚12时许，二人到达某超市。甲进入超市，乙留在门外望风。甲发现无人值班，遂窃得现金5万余元，二人平分。此外，人民法院还查明以下事实：(1) 甲于6个月前曾经抢劫他人财物2 000元；(2) 甲于1年前因犯抢夺罪，被人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年。

请分析：

(1) 甲、乙二人在超市作案的行为应如何认定？为什么？

(2) 对甲、乙二人如何处理？为什么？

58. 某市国际中心正在举行大型车展。车展主办方在车展入口处设有一个巨型标志牌。2002年6月10日，该市刮起6级大风，刮倒了标志牌，当场砸伤两名参观者，并砸坏一名参观者的私车。两名伤者因治疗所花费的医疗费、误工费共计5万余元，私车修理费5 000余元。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）此案涉及何种民事责任？

（2）该种民事责任的构成要件是什么？

（3）该案的责任应由谁承担？根据何在？

VI 参考书目

刑法学：

1. 法律规定

《中华人民共和国刑法》（1997 年 3 月 14 日修订）及其系列修正案。

2. 立法解释

3. 司法解释

以上法律规定、相关立法解释、司法解释截至 2023 年 5 月 31 日。

4. 参考书

可参考各高等院校的教材和专家学者的有关著述。

民法学：

1.《中华人民共和国民法典》及相关民事法律规范

2. 相关司法解释

以上民事法律、司法解释公布时间截至 2023 年 5 月 31 日。

3. 参考书

可参考各高等院校的教材和专家学者的有关著述。

下 编

综合课



1 考试性质

综合课考试是为高等院校和科研院所招收法律硕士(非法学)专业学位研究生而设置的具有选拔性质的全国统一命题科目,其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备继续攻读法律硕士专业学位所需要的基础知识和基本技能,评价的标准是高等学校非法学专业本科毕业生能达到的及格或及格以上水平,以利于各高等院校和科研院所择优选拔,确保专业学位硕士研究生的招生质量。

Ⅱ 考查目标

综合课考试包括法理学、中国宪法学和中国法制史三部分，主要考查相关学科的基本概念、基本知识和基本原理，从理论法学的角度测试考生是否具备法律硕士专业学位培养目标所要求的知识、能力，评价考生是否具备德法兼修的基本职业素养。在考查考生对基本概念和基本理论的理解及掌握的同时，侧重考查考生综合运用法学知识及原理分析、解决实际问题的能力和运用法律语言的表达能力。考生应能：

1. 正确掌握和准确理解法理学、中国宪法学和中国法制史的基本概念、特征和基本原理；掌握习近平法治思想的核心要义。

2. 正确运用法理学、中国宪法学和中国法制史的基本知识和原理对给定材料进行分析处理和正确评价。

3. 结合我国法治建设的实际，运用法理学、中国宪法学和中国法制史的基本知识和原理，对我国现实法律现象和法治问题进行综合分析，并提出切实可行的解决方案。

4. 准确、恰当地运用法学专业术语和法律思维进行表达，要求论述有据、条理清晰、符合逻辑，文字表达通顺。

Ⅲ 考试形式和试卷结构

一、 试卷满分及考试时间

本试卷满分为 150 分，考试时间为 180 分钟。

二、 答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、 试卷内容结构

法理学	约 60 分
中国宪法学	约 50 分
中国法制史	约 40 分

四、 试卷题型结构

单项选择题	40 小题，每小题 1 分，共 40 分
多项选择题	10 小题，每小题 2 分，共 20 分
简答题	3 小题，每小题 10 分，共 30 分
分析题	3 小题，每小题 10 分，共 30 分
论述题	2 小题，每小题 15 分，共 30 分

Ⅳ 考查内容

第一部分　法理学

第一章　绪论

第一节　法学

一、法学的概念

法学的含义；法学的研究对象；法学体系。

二、法学的产生和发展

法学产生的条件；法学的历史发展。

三、西方主要法学流派

自然法学派；分析法学派；社会法学派；其他法学流派。

四、马克思主义法学

马克思主义法学的产生与发展；马克思主义法学的特征；坚持用马克思主义的立场观点方法研究法学；马克思主义法学中国化的历史进程。

第二节　法理学

一、法理学的概念

法理学的含义；法理学的研究对象；法理学在法学体系中的地位。

二、法理学的研究方法和意义

法理学的研究方法；研究法理学的意义。

第二章　法的特征与本质

第一节　法的概述

一、“法”的词义

二、当代关于“法”与“法律”的使用

西方关于“法”与“法律”的使用；当代中国关于“法”与“法律”的使用。

第二节　法的基本特征

一、法具有规范性和普遍性

法是调整人们行为的规范，具有规范性和普遍性。

二、法具有国家意志性和权威性

法是由国家制定或认可的社会规范，具有国家意志性和权威性。

三、法具有权利和义务的一致性

法是以权利和义务为内容的社会规范，具有权利和义务的一致性。

四、法具有国家强制性和程序性

法是由国家强制力保证实施的社会规范，具有国家强制性和程序性。

第三节　法的本质

一、关于法的本质的不同学说

神意论；理性论；命令论；民族精神论；社会控制论；其他学说。

二、马克思主义法学关于法的本质的学说

法律是统治阶级意志的体现;法律所体现的意志由一定的物质生活条件所决定;法律所体现的意志也受经济以外诸多因素的影响。

第三章　法的起源与演进

第一节　法的起源

一、法起源的主要原因

法起源的经济因素;法起源的政治因素。

二、法起源的一般规律

由个别调整逐步发展为规范性调整;由习惯到习惯法再到制定法;由与道德规范、宗教规范混为一体到相对独立。

第二节　法的演进

一、法的历史类型

奴隶制法;封建制法;资本主义法;社会主义法。

二、法系

法系的概念;中华法系;英美法系;大陆法系;西方两大法系的区别。

三、法律继承与移植

法律继承的含义;法律继承的根据与理由。

法律移植的含义;法律移植的必要性。

第三节　法律全球化

一、法律全球化的概念与趋势

法律全球化的含义;法律全球化的趋势。

二、法律全球化的进展和主要途径

法律全球化的重大进展；法律全球化的主要途径。

第四章　法的作用与法的价值

第一节　法的作用

一、法的作用的概念

法的作用的含义；法的作用的实质。

二、法的作用的分类

法的规范作用和社会作用；其他分类。

三、法的规范作用

指引作用；评价作用；预测作用；教育作用；强制作用。

四、法的社会作用

维护阶级统治的作用；执行社会公共事务的作用。

五、法的作用的局限性

法律调整的范围是有限的；法的特性与社会生活的现实之间存在着矛盾；法的制定和实施受人的因素的制约；法的实施受政治、经济、文化等社会因素的制约。

第二节　法的价值

一、法的价值的概念

法的价值的含义和特征；社会主义法律价值体系的定义与特征。

二、法的主要价值

秩序；自由；平等；人权；正义；效率。

三、法的价值的冲突与解决

法的价值冲突的表现；法的价值冲突的解决原则。

第五章　法的渊源、效力与分类

第一节　法的渊源

一、法的渊源的概念

法的渊源的含义。

二、法的渊源的分类

法的正式渊源；法的非正式渊源。

三、当代中国法的渊源

宪法；法律；行政法规；监察法规；地方性法规；民族自治法规；经济特区法规；特别行政区的规范性法律文件；规章；军事法规与规章；国际条约和国际惯例。

习惯；政策；指导性案例。

第二节　法的效力

一、法的效力的概念与效力等级

法的效力的含义；法的效力等级的一般原则。

二、法的效力范围

法对人的效力；法的空间效力；法的时间效力。

第三节　法的分类

一、法的一般分类

成文法与不成文法；实体法与程序法；根本法与普通法；一般法与特别法；国内法与国际法。

二、西方两大法系的法律分类

公法与私法；普通法与衡平法。

第六章　法律要素与法律体系

第一节　法律要素

一、法律规则

法律规则的含义和特点；法律规则的种类；法律规则的逻辑结构。

二、法律原则

法律原则的含义；法律原则的种类；法律原则与法律规则的区别。

三、法律概念

法律概念的含义；法律概念的种类。

第二节　法律体系与法律部门

一、法律体系的概念

法律体系的含义与特点。

二、法律部门的划分标准与原则

法律部门的含义；法律部门的划分标准；法律部门的划分原则。

第三节　当代中国的法律体系

一、当代中国法律体系的特色

体现中国特色社会主义的本质要求；体现改革开放和现代化建设的时代要求；体现结构内在统一而又多层次的国情要求；体现继承中国法律文化优秀传统和借鉴人类法制文明成果的文化要求；体现动态、开放、与时俱进的社会发展要求。

二、当代中国法律体系的构成

宪法及其相关法；行政法；民商法；经济法；环境法；社会法；军事法；刑法；程序法。

三、当代中国法律体系的发展与完善

当代中国法律体系的发展；以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系的完善。

第七章　立法

第一节　立法概述

一、立法的概念

立法的含义；立法的特征。

二、立法权与立法体制

立法权的概念；立法体制的概念；我国现行的立法体制；党领导立法与人大主导立法。

第二节　立法原则

一、合宪和国家法制统一原则

立法遵循宪法；依法立法；立法维护国家法制统一。

二、民主原则

立法体现人民意志；坚持立法公开，保障公众参与立法。

三、科学原则

立法从实际出发；科学合理地规定权利与义务、权力与责任；法律规范明确、具体，具有针对性和可执行性。

第三节　立法程序

一、立法程序的概念

立法程序的含义；立法程序的特点。

二、我国法律的制定程序

法律案的提出；法律案的审议；法律案的表决与通过；法律的公布。

第八章　法律实施

第一节　法律实施概述

一、法律实施

法律实施的含义；法律实施的内容与分类；法律实施的意义；法律实施的状况与评价。

二、法律实现

法律实现的含义；法律实现的意义；影响法律实现的因素。

第二节　执法

一、执法的概念

执法的含义；执法的特点。

二、执法的原则

依法行政原则；合理性原则；讲求效率原则；严格执法原则；正当程序原则；其他原则。

第三节　司法

一、司法的概念

司法的含义；司法的特点。

二、司法的原则

司法法治原则；司法平等原则；司法机关依法独立行使职权原则；司法责任原则；司法公正原则。

三、深入推进司法改革

深化司法体制综合配套改革；落实司法责任制；完善人权司法保障制度；提高司法公信力。

第四节　守法

一、守法的概念

守法的含义；全民守法的意义。

二、守法的要素

守法主体；守法范围；守法内容。

三、守法的原因和状态

守法的原因；守法的状态。

第五节　法律监督

一、法律监督的概念

法律监督的含义；法律监督的意义。

二、当代中国的法律监督

国家监督；社会监督；《监察法》制定的意义与主要原则。

第九章　法律职业与法律方法

第一节　法律职业

一、法律职业的概念

法律职业的含义；法律职业的特征。

二、国家统一法律职业资格制度

国家统一法律职业资格考试制度的意义；法律职业人员范围；法律职业任职条件；建设德才兼备的高素质法治工作队伍。

第二节　法律职业伦理

一、法律职业伦理的概念

法律职业伦理的含义。

二、法律职业伦理的主要内容

法官伦理;检察官伦理;律师伦理。

第三节　法律解释

一、法律解释的概念

法律解释的含义;法律解释的必要性。

二、法律解释的分类

正式解释、非正式解释;限制解释、扩张解释和字面解释。

三、法律解释的方法

文义解释;历史解释;系统解释;目的解释;其他解释方法。

四、当代中国的正式法律解释

立法解释;司法解释;行政解释。

第四节　法律推理与论证

一、法律推理的概念

法律推理的含义;法律推理的特征。

二、法律推理的方式

形式推理;实质推理。

三、法律论证的概念

法律论证的含义;法律论证的特点。

四、法律论证的正当性标准

内容融贯性;程序合理性;依据的客观性和逻辑有效性;效果最优性。

第十章　法律关系

第一节　法律关系概述

一、法律关系的概念

法律关系的含义；法律关系的特征。

二、法律关系的分类

基本法律关系与普通法律关系；平权型法律关系与隶属型法律关系；绝对法律关系与相对法律关系；其他分类。

第二节　法律关系的构成要素

一、法律关系的主体

法律关系主体的含义；法律关系主体的类型；法律关系主体的权利能力和行为能力。

二、法律关系的内容

法律权利；法律义务；法律权利与法律义务的相互关系。

三、法律关系的客体

法律关系客体的含义；法律关系客体的类型。

第三节　法律关系的产生、变更与消灭

一、法律关系产生、变更与消灭的条件

抽象条件；具体条件。

二、法律事实

法律事实的含义；法律事实的分类：法律事件和法律行为。

第十一章　法律责任与法律制裁

第一节　法律责任

一、法律责任的概念

法律责任的含义；法律责任的种类。

二、法律责任的构成

责任主体；违法行为；损害结果；因果关系；主观过错。

三、归责与免责

归责的含义；归责的原则；免责的含义；免责的条件。

第二节　法律制裁

一、法律制裁的概念

法律制裁的含义；法律责任与法律制裁的关系。

二、法律制裁的种类

刑事制裁；民事制裁；行政制裁；违宪制裁。

第十二章　法治

第一节　法治概述

一、法治的概念

法治的含义；法治与法制；法治与人治；法治与民主。

二、法治的基本原则

法律至上原则；权利保障原则；权力制约原则；正当程序原则。

三、社会主义法治

社会主义法治的含义；中国特色社会主义法治的发展历程；社会主义法治理念；法治思维与法治方式。

第二节　习近平法治思想与全面依法治国

一、习近平法治思想的核心要义

全面依法治国的政治方向；全面依法治国的重要地位；全

面依法治国的工作布局；全面依法治国的重点任务；全面依法治国的重大关系；全面依法治国的重要保障。

二、全面依法治国

全面依法治国的目标与原则；全面依法治国的基本格局与途径；建设中国特色社会主义法治体系；在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

第十三章　法与社会

第一节　法与社会的一般关系

一、法与社会的相互作用

社会是法律的基础；法律是社会关系的调整器。

二、法与社会治理

社会治理的内涵；当代中国社会主义法在社会治理中的作用；依法治理网络空间；通过法律实现“共建共治共享”的社会治理新理念。

第二节　法与经济

一、法与经济基础

经济基础决定法；法反作用于经济基础。

二、法与市场经济

法与社会主义市场经济的关系。

三、法与科技

法与科技的关系；科技对法的影响；法对科技的作用。

第三节　法与政治

一、法与国家的关系

国家是法律存在的政治基础；法律对国家权力的支持和制约作用。

二、法与政治的关系

政治对法的影响和制约作用；法对政治的确认、调整和影响作用。

三、法与政策的关系

政策对法的实施的指导作用；法对政策实施的保障作用；中国社会主义法与中国共产党政策的关系。

第四节　法与文化

一、法律意识与法律文化

法律意识的概念；法律意识的分类；法律意识的作用；法律文化的概念；当代中国的法律文化；弘扬社会主义法治精神、建设社会主义法治文化。

二、法与道德

法与道德的区别与联系；法与道德的冲突与解决；社会主义法与社会主义道德的关系。

三、法与宗教

宗教的含义；法与宗教的联系与区别；我国法律在处理宗教问题中的作用。

第二部分　中国宪法学

第一章　宪法基本理论

第一节　宪法概述

一、宪法的概念

二、宪法的特征

宪法的形式特征；宪法的实质特征。

三、宪法的分类

宪法的传统分类；马克思主义的宪法分类。

四、宪法与依宪治国

依宪治国的含义；宪法与依宪治国的关系。

第二节　宪法的产生和历史发展

一、近代宪法的产生

近代宪法产生的条件；英、美、法三国宪法的产生及其特点；宪法的发展及其趋势。

二、新中国宪法的产生和发展

新中国宪法的历史沿革；中国现行宪法的内容和特点；宪法修正案。

第三节　宪法原则

一、人民主权原则

人民主权原则的概念和历史发展；人民主权原则在我国宪法中的体现。

二、基本人权原则

基本人权原则的概念和历史发展；基本人权原则在我国宪法中的体现。

三、法治原则

法治原则的概念和历史发展；法治原则在我国宪法中的体现。

四、权力制约与监督原则

权力制约与监督原则的概念和历史发展;权力制约与监督原则在我国宪法中的体现。

第四节　宪法规范

一、宪法规范的概念

二、宪法规范的特点

三、宪法规范的类型

第二章　宪法的制定和实施

第一节　宪法制定

一、宪法制定概述

宪法制定的概念;制宪权与修宪权;宪法制定的主体和机构;宪法制定的程序。

二、中国宪法的制定

第二节　宪法解释

一、宪法解释概述

宪法解释的概念;宪法解释的方法;宪法解释的体制。

二、中国宪法的解释

第三节　宪法修改

一、宪法修改概述

宪法修改的概念;宪法修改的形式;宪法修改的程序。

二、中国宪法的修改

第四节　宪法监督

一、合宪性审查制度概述

合宪性审查的概念；合宪性审查的模式；合宪性审查的方式。

二、中国的宪法监督制度

中国宪法监督制度的内容；中国宪法监督制度的发展；中国宪法监督制度的完善；我国的宪法宣誓制度。

第三章　国家基本制度

第一节　国家性质

一、国家性质概述

国家性质的概念；国家性质在国家制度中的地位。

二、中国的国家性质

人民民主专政的概念；人民民主专政的阶级结构；中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征；爱国统一战线。

三、经济制度

经济制度的概念；中国的所有制形式；分配制度；社会主义市场经济。

四、物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的协调发展

物质文明的含义；政治文明的含义；精神文明的含义；社会文明的含义；生态文明的含义；“五个文明”的协调发展。

第二节　政权组织形式

一、政权组织形式概述

政权组织形式的概念；政权组织形式的类型；政权组织形式在国家制度中的地位。

二、中国的政权组织形式

人民代表大会制度的概念和特征；人民代表大会制度是中国的根本政治制度；人民代表大会制度的组织原则。

三、坚持和完善人民代表大会制度

人民代表大会制度的优越性；人民代表大会制度的完善。

第三节　选举制度

一、选举制度概述

选举制度的概念；选举制度的功能；中国选举制度的历史发展。

二、中国选举制度的基本原则

选举权的普遍性原则；选举权的平等性原则；直接选举与间接选举并用的原则；差额选举的原则；秘密投票的原则。

三、中国选举的组织和程序

选举的组织机构；选举委员会的职责；选举的程序；对代表的监督和罢免；代表的辞职和补选；对破坏选举的制裁。

第四节　政党制度

一、政党制度概述

政党的概念和特征；政党制度的概念和类型；政党与近代民主政治。

二、中国的政党制度

中国政党制度的概念；中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的内容；中国人民政治协商会议的性质和主要职能。

第五节　国家结构形式

一、国家结构形式概述

国家结构形式的概念和类型；影响国家结构形式的要素。

二、中国的国家结构形式

单一制国家结构形式的宪法规定；实行单一制国家结构形式的原因；行政区划及其变更的法律程序。

三、民族区域自治制度

维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系；民族区域自治的概念；民族自治地方；民族自治地方的自治机关；民族自治地方自治机关的自治权。

四、特别行政区制度

“一国两制”与特别行政区制度；特别行政区的概念与特点；特别行政区的法律地位；特别行政区的高度自治权；特别行政区的政治体制。

五、基层群众自治制度

基层群众性自治组织的概念；城市居民委员会的性质、组成和任务；村民委员会的性质、组成和职责；基层群众自治制度的发展与完善；城市居民委员会组织法和村民委员会组织法。

第四章　公民的基本权利和义务

第一节　公民基本权利的一般原理

一、公民基本权利的相关概念

公民的概念；公民和人民；基本权利；人权和公民的基本权利。

二、公民基本权利的主体

自然人；法人。

三、公民基本权利的限制

第二节　我国公民的基本权利

一、平等权

我国《宪法》关于平等权的规定；平等权的效力；平等保护与合理差别。

二、政治权利

选举权与被选举权；言论自由；出版自由；集会、游行、示威自由；结社自由。

三、宗教信仰自由

宗教信仰自由的概念；宗教信仰自由的内容；我国《宪法》关于宗教信仰自由的规定。

四、人身自由

公民的人身自由不受侵犯；公民的人格尊严不受侵犯；公民的住宅不受侵犯；公民的通信自由和通信秘密受法律保护。

五、财产权

财产权的概念；私有财产保护的宪法规范体系及特点；私有财产的征收或者征用；财产权的社会义务。

六、社会文化权利

劳动权；休息权；社会保障权；文化教育权。

七、监督权

批评、建议权；申诉、控告、检举权；国家赔偿请求权。

八、特定群体的权利

第三节　我国公民的基本义务

一、维护国家统一和民族团结

二、遵守宪法和法律

三、维护祖国安全、荣誉和利益

四、依法服兵役和参加民兵组织

五、依法纳税

第五章　国家机构

第一节　国家机构概述

一、国家机构的概念和特点

国家机构的概念；国家机构的特点；国家机构的体系。

二、中国国家机构组织和活动的主要原则

党的领导原则；民主集中制原则；责任制原则；法治原则。

第二节　全国人民代表大会及其常务委员会

一、全国人民代表大会

性质和地位；组成和任期；职权；会议制度和工作方式；专门委员会；临时性委员会；调查委员会。

二、全国人民代表大会常务委员会

性质和地位；组成和任期；职权；会议制度和工作程序。

三、全国人民代表大会代表

代表的法律地位；代表的权利；代表的义务。

第三节　中华人民共和国主席

一、国家主席的性质和地位

二、国家主席的产生和任期

三、国家主席的职权

第四节　国务院

一、国务院的性质和地位

二、国务院的组成和任期

三、国务院的领导体制

四、国务院的职权

第五节　中央军事委员会

一、中央军事委员会的性质和地位

二、中央军事委员会的组成和任期

三、中央军事委员会的领导体制

第六节　监察委员会

一、监察委员会的性质和地位

二、监察委员会的组成和任期

三、监察委员会的领导体制

四、监察委员会和人民法院、人民检察院、执法部门的关系

第七节　人民法院和人民检察院

一、人民法院

性质和任务；组织系统、职权和领导体制；组成和任期；工作原则和基本制度。

二、人民检察院

性质和任务；组织系统、职权和领导体制；工作原则。

三、人民法院、人民检察院和公安机关的关系

第八节　地方各级人民代表大会和地方各级人民政府

一、地方各级人民代表大会

性质和地位；组成和任期；主要职权；会议制度；专门委员会；调查委员会。

二、县级以上地方各级人民代表大会常务委员会

性质和地位；组成和任期；主要职权；会议制度。

三、地方各级人民政府

性质和地位；组成和任期；主要职权；领导体制；派出机关。

第三部分　中国法制史

第一章　绪论

中国法制史的概念；中国传统法制的主要特征；中国法制历史中的优秀传统；中华法系；中华法文化的创造性转化。

第二章　夏商西周春秋战国法律制度

第一节　夏商法律制度

一、中国法律的起源

夏朝的建立与中国法律的产生；中国法律起源的特点。

二、立法概况

禹刑；汤刑。

三、刑事立法

五刑：墨，劓，刖（刖），宫，大辟。

四、司法制度

天罚与神判；监狱：圜土，羑里。

第二节　西周法律制度

一、立法概况

“明德慎罚”的立法指导思想；宗法制度；礼与刑的关系。

二、刑事立法

《九刑》;《吕刑》。

主要刑法原则;主要罪名。

三、民事立法

契约:质剂,傅别;婚姻制度:一夫一妻制,“父母之命,媒妁之言”,同姓不婚,六礼,七出(去),三不去;嫡长子继承制。

四、司法制度

司法机构:大司寇,小司寇;狱,讼;五听。

第三节　春秋法律制度

一、成文法的公布

郑国“铸刑书于鼎”;邓析《竹刑》;晋国铸刑鼎;成文法公布引起的论争。

二、成文法公布的历史意义

第四节　战国法律制度

一、立法指导思想

“一断于法”;刑无等级;轻罪重刑;法布于众。

二、《法经》

李悝变法与《法经》的制定;《法经》的内容、特点和历史地位。

三、商鞅变法

改法为律;连坐法;分户令;变法的历史意义。

第三章　秦汉三国两晋南北朝法律制度

第一节　秦朝法律制度

一、立法概况

立法指导思想:“缘法而治”“法令由一统”;严刑重法。

主要法律形式:律,令,法律答问,《封诊式》,廷行事。

云梦秦简。

二、刑事立法

定罪量刑的主要原则;主要刑名;主要罪名。

三、经济立法

农业管理与自然资源保护立法;官营手工业管理立法;市场与货币管理立法。

四、司法制度

中央司法机关;诉讼程序;审判制度。

第二节　汉朝法律制度

一、立法概况

立法指导思想:汉初黄老思想与“约法省刑”;汉武帝时“德主刑辅”与正统法律思想的确立。

主要立法:“约法三章”;《九章律》与“汉律六十篇”。

法律形式:律、令、科、比。

二、刑事立法

文景时期的刑制改革;刑罚适用原则:上请,“亲亲得相首匿”;主要罪名。

三、经济立法

盐铁酒专卖;抑商政策;对外贸易立法。

四、行政立法

皇帝制度;中枢与地方行政机构;官吏管理制度;监察制度。

五、司法制度

诉讼与审判;春秋决狱;秋冬行刑。

第三节　三国两晋南北朝法律制度

一、立法概况

曹魏律(《新律》);晋律(《泰始律》);北魏律;北齐律;麟趾格;大统式;律学。

二、刑事立法

“准五服以制罪”;“八议”“官当”入律;“重罪十条”;新五刑的初步形成。

三、司法制度

中央司法机关的变化;登闻鼓直诉制度;死刑复奏制度;刑讯制度。

第四章　隋唐宋法律制度

第一节　隋朝法律制度

一、立法概况

《开皇律》;《大业律》。

二、《开皇律》的主要成就

体例;内容;历史影响。

第二节　唐朝法律制度

一、立法概况

立法指导思想:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”;立法宽简、稳定、划一。

主要法律形式:律、令、格、式及其相互关系。

法律典籍:《武德律》;《贞观律》;《永徽律疏》;《开元律》;《唐六典》;《大中刑律统类》。

唐律的特点与历史地位。

二、刑事立法

定罪量刑的主要原则;五刑制度;主要罪名。

三、民事立法

民事行为能力;所有权;契约;婚姻家庭与继承。

四、行政立法

三省六部制;御史台;官吏管理:科举制度,考课,致仕。

五、经济立法

土地立法;赋役立法;禁榷制度;对外贸易制度。

六、司法制度

中央司法机关:大理寺,刑部,御史台;"三司推事";告诉的限制;回避制度;死刑三复奏,五复奏制度;法官责任制度。

第三节　宋朝法律制度

一、立法概况

《宋刑统》;编敕;编例;条法事类。

二、刑事立法

刑罚制度:折杖法,刺配,凌迟;重法地法。

三、民事立法

不动产买卖契约;典卖契约;财产继承。

四、行政立法

国家政权机构的调整;官员选任与考课制度;监察制度。

五、司法制度

中央司法机关;鞫谳分司制;翻异别推制;务限法。

《洗冤集录》;《名公书判清明集》。

六、辽西夏金法律制度

辽朝法律制度;西夏法律制度;金朝法律制度。

第五章　元明清法律制度

第一节　元朝法律制度

一、立法概况

立法指导思想;《大札撒》;《至元新格》;《大元通制》;《元典章》。

二、刑事立法

罪名体系与量刑原则的变化;刑罚制度的变化。

三、民事立法

财产法律制度:契约关系;损害赔偿。

婚姻与继承制度的特点。

四、行政立法

中枢和地方行政机构;科举制度的变化;监察制度的发展。

五、司法制度

中央司法机关:大宗正府,刑部,宣政院;诉讼审判制度。

第二节　明朝法律制度

一、立法概况

立法指导思想:“刑乱国用重典”“明刑弼教”。

《大明律》的制定与“六部分篇”体例。

《大诰》的制定及其特点。

《问刑条例》;《大明会典》。

二、刑事立法

定罪量刑的主要原则;奸党罪;充军;廷杖;犯罪与刑罚的主要特点。

三、民事立法

财产所有权;婚姻家庭与继承制度的变化。

四、经济立法

赋役制度:一条鞭法;海外贸易制度。

五、行政立法

中枢与地方行政机构;官员选任制度;监察制度。

六、司法制度

中央司法机关:刑部,大理寺,都察院;地方司法机关;厂卫;申明亭;明朝诉讼制度的特点;审判制度:会审制度。

第三节　清朝法律制度

一、立法概况

立法指导思想:“详译明律,参以国制”。

《大清律例》;《大清会典》;则例;适用于少数民族聚居区的法规。

二、刑事立法

充军、发遣、刺字;死刑制度;维护满族特权的内容;文字狱。

三、民事立法

民事主体的变化;债权制度的发展;继承制度。

四、经济立法

海禁政策与对外贸易立法;专卖制度。

五、司法制度

中央司法机关;诉讼程序与审判制度;秋审制度;幕友胥吏的作用。

第六章　清末民初的法律制度

第一节　清末法律制度

一、“预备立宪”

“预备立宪”的背景与“大权统于朝廷,庶政公诸舆论”的指导原则。

《钦定宪法大纲》;咨(谘)议局与资政院;《十九信条》。

二、修律活动

修律的指导思想:“中外通行,有裨治理”;修订法律馆。

《大清现行刑律》;《大清新刑律》;《大清民律草案》;商事立法及其特点;礼法之争;法院组织法与诉讼法。

清末修律的主要特点和历史意义。

三、司法制度的变化

领事裁判权与会审公廨;司法机构的调整;诉讼审判制度的改革。

第二节　南京临时政府法律制度

一、宪法性文件

《中华民国临时政府组织大纲》;《中华民国临时约法》的制定、主要内容、特点及其历史意义。

二、其他革命法令

有关保障民权、发展经济、文化教育、社会改革等方面的法令。

三、司法制度

中央司法机关;司法改革的主要措施。

第三节　北洋政府法律制度

一、立法概况

立法原则;立法活动的特点。

二、制宪活动与宪法性文件

《中华民国宪法草案》(“天坛宪草”);《中华民国约法》(“袁记约法”);《中华民国宪法》(“贿选宪法”)。

三、刑事立法

《暂行新刑律》;单行刑事法规。

四、司法制度

司法机关的体系;诉讼审判制度的主要特点。

第七章　南京国民政府及中国共产党领导下的革命根据地法律制度

第一节　南京国民政府法律制度

一、立法概况

指导思想;主要立法原则与立法阶段;法律体系与《六法全书》;法律制度的主要特点。

二、宪法性文件与宪法

《训政纲领》;《中华民国训政时期约法》;“五五宪草”;《中

华民国宪法》。

三、刑事立法

《中华民国刑法》;刑事特别法。

四、民商事立法

“民商合一”的立法体系;《中华民国民法》;商事立法。

五、司法制度

普通法院系统;特种刑事法庭;诉讼审判制度。

第二节　中国共产党领导下的革命根据地法律制度

一、工农民主政权法律制度

《中华苏维埃共和国宪法大纲》。

土地立法:《井冈山土地法》;《兴国土地法》;《中华苏维埃共和国土地法》。

《中华苏维埃共和国劳动法》;《中华苏维埃共和国婚姻法》;《中华苏维埃共和国惩治反革命条例》。

司法制度。

二、抗日民主政权法律制度

《陕甘宁边区施政纲领》。

土地立法、劳动立法与婚姻立法。

刑事立法:刑法原则的发展;主要罪名。

司法制度:司法组织体制;马锡五审判方式;人民调解制度。

三、人民民主政权法律制度

宪法性文件:《陕甘宁边区宪法原则》;《中国人民解放军宣

言》;《华北人民政府施政方针》。

土地立法;劳动立法;婚姻立法。

刑事立法:刑法原则;主要内容。

司法制度:人民法院体制的完善;中共中央《关于废除国民党的〈六法全书〉与确定解放区的司法原则的指示》。

V 题型示例

一、单项选择题：第1~40小题，每小题1分，共40分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 法律规定了人们的一般行为模式，从而为人们的交互行为提供了一个模型、标准或方向。法律的这一特性是指

A. 法律的规范性　　B. 法律的普遍性

C. 法律的确定性　　D. 法律的统一性

2. 根据我国现行宪法的规定，行使宪法解释权的机关是

A. 全国人民代表大会

B. 全国人民代表大会宪法和法律委员会

C. 全国人民代表大会常务委员会

D. 全国人民代表大会主席团

3. “以五声听狱讼求民情”的司法审判制度发端于

A. 商朝　　B. 西周

C. 春秋　　D. 战国

二、多项选择题：第41~50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 下列关于法律解释的表述，能够成立的有

A. 法律解释一般由待处理的案件引起

B. 并不是所有的法律解释都具有法律效力

C. 法律解释有时可以起到弥补立法不足的作用

D. 法律解释是一个客观的过程，不具有价值取向性

42. 在不与我国宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，有权制定地方性法规的机关有

A. 特别行政区立法机关

B. 省、直辖市人大及其常委会

C. 经国务院批准的较大的市的人大及其常委会

D. 省人民政府所在地的市的人大及其常委会

43. 与《大清律例》相比，《大清现行刑律》的变化主要包括

A. 删除了“十恶”重罪等内容

B. 改变了律例合编的法典编纂体例

C. 对于婚姻、继承、田宅、钱债等纯属民事性质的行为不再科刑

D. 增加了一些新罪名，诸如妨害国交罪、妨害选举罪、私铸银元罪等

三、简答题：第 51～53 小题，每小题 10 分，共 30 分。

51. 简述法律事实的含义和特征。

52. 简述民族区域自治与特别行政区自治的区别。

53. 简述文景时期刑制改革的主要内容。

四、分析题：第 54～56 小题，每小题 10 分，共 30 分。

54. 马某与赵某系生意上的朋友。2002 年 7 月 8 日，两人在饭店喝酒，马某说起现在生意难做，不讲信义的人越来越多。

赵某随声附和。一向爱开玩笑的马某说:“老兄,凭咱们的关系,我就是给你张借条玩玩都放心。”马某随即写了“今借赵某人民币 6 000 元”的字条,签署自己的姓名后放在饭桌上。不料,几日后,马某收到法院送达的起诉状,方知赵某竟以该“借条”为据将他起诉到了法院,要求他偿还借款 6 000元。法院审理后认为,马某向赵某出具了借据,又没有证据证明自己非出于真实意思表示,故双方债权债务关系成立,支持赵某的诉讼请求。

请根据法理学的有关知识和原理,谈谈你对法院判决的认识。

55. 某地进行乡人大代表选举,一选区应选举代表 3 名。在各政党、各人民团体和本选区选民提名基础上,乡选举委员会分别征询有关方面意见,最后确定正式候选人 3 人。经过投票选举,获得参加投票选民过半数选票的候选人中,只有 1 人系原确定的正式候选人,另 2 人系选民自发投票选出的独立候选人。乡选举委员会认为,独立候选人非正式确定的候选人,因而不予确认其当选结果,决定进行第二轮投票另行选举。

试问在整个选举过程中,乡选举委员会的行为是否有违反我国宪法和选举法的行为?依据何在?

56.《唐律疏议·断狱律》规定:“诸断罪皆须具引律、令、格、式正文,违者笞三十。”“诸制敕断罪,临时处分,不为永格者,不得引为后比。若辄引,致罪有出入者,以故失论。”

请对上述文字进行简要分析。

五、论述题：第 57～58 小题，每小题 15 分，共 30 分。

57. “法律是治国之重器，良法是善治之前提。”请论述良法与依法治国的关系。

58. 结合我国现行宪法和古代法律制度的有关规定，论述当代中国公民在法律适用上一律平等原则。

Ⅵ 参考书目

1. 法律规定

1982 年《中华人民共和国宪法》及其修正案；

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》；

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》；

《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》；

《中华人民共和国全国人民代表大会议事规则》；

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》；

《中华人民共和国国务院组织法》；

《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》；

《中华人民共和国立法法》；

《中华人民共和国村民委员会组织法》；

《中华人民共和国城市居民委员会组织法》；

《中华人民共和国民族区域自治法》；

《中华人民共和国监察法》；

特别行政区基本法；

《法规、司法解释备案审查工作办法》。

2. 参考书

可参考各高等院校的教材和专家学者的有关著述。

附　录

2022年全国硕士研究生招生考试
法律硕士专业基础(非法学)

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列对于我国刑法中犯罪构成要件的理解,正确的是

A. 刑法总则规定了犯罪构成的一般要件

B. 刑法分则中的犯罪主观方面仅包括故意和过失

C. 法条竞合的数罪具备完全相同的犯罪构成要件

D. 因果关系是所有犯罪都必须具备的犯罪构成要件

2. 下列选项中,属于类推解释的是

A. 将“盗窃燃气”的行为解释为“盗窃财物”

B. 将“侮辱无名英烈名誉”的行为解释为“侵害英雄烈士名誉”

C. 将“使用电子干扰手段劫持小型无人机”的行为解释为“劫持航空器”

D. 将“以个人名义将公款供其他单位使用”解释为挪用公款“归个人使用”

3. 甲为卖废铁,深夜盗窃了公路机动车道上的电力检修井盖,

致一辆正常行驶的小汽车陷入检修井并毁坏。甲的行为应认定为

A. 破坏交通工具罪　　B. 破坏交通设施罪

C. 破坏电力设备罪　　D. 以危险方法危害公共安全罪

4. 甲集资诈骗并将所骗得的巨额赃款转移至境外，以掩饰其性质。甲的行为应认定为

A. 集资诈骗罪和洗钱罪（数罪并罚）

B. 集资诈骗罪或洗钱罪（择一重处断）

C. 集资诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪（数罪并罚）

D. 集资诈骗罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪（择一重处断）

5. 甲以出卖为目的中转被拐卖的儿童张某，其间，张某摆脱甲的控制逃跑，甲因腿伤未加追赶。甲的行为应认定为

A. 犯罪既遂　　B. 犯罪未遂

C. 犯罪预备　　D. 犯罪中止

6. 甲驾驶车辆在封闭的高速公路上正常行驶，突然发现有人横穿公路，躲避不及，将该人撞死。甲对该死亡结果

A. 无罪过　　B. 具有疏忽大意的过失

C. 具有间接故意　　D. 具有过于自信的过失

7. 甲从拾到的手机中看到了失主的身份证信息和银行卡信息，遂将失主的微信与该银行卡绑定，并将卡上资金转到自己的微信钱包，且数额较大。甲的行为应认定为

A. 盗窃罪　　B. 侵占罪

C. 信用卡诈骗罪　　D. 侵犯公民个人信息罪

8. 甲为报复仇人高某，利用 AI 技术，将一段色情视频的表演者“换脸”为高某，并通过互联网发布，导致高某不堪受辱精神失常。甲的行为应认定为

A. 侮辱罪　　B. 诽谤罪

C. 报复陷害罪　　D. 传播淫秽物品罪

9. 被执行人甲屡次殴打人民法院执行干警，阻拦其进入执行现场，致使生效判决文书无法执行。甲的行为应认定为

A. 故意伤害罪　　B. 妨害公务罪

C. 寻衅滋事罪　　D. 拒不执行判决、裁定罪

10. 国家机关工作人员甲，发现好友王某生产、销售不符合食品安全标准的食品后，滥用食品安全监管职权，未依法将王某移交司法机关追究刑事责任，情节严重。甲的行为应认定为

A. 滥用职权罪　　B. 徇私枉法罪

C. 食品监管渎职罪　　D. 徇私舞弊不移交刑事案件罪

11. A 国人甲拐卖 B 国妇女到我国境内被查获。对此，下列说法中正确的是

A. 我国没有刑事管辖权，应当交由 A 国处理

B. 我国没有刑事管辖权，应当交由 B 国处理

C. 我国有刑事管辖权，应依照我国刑法规定处理

D. 我国有刑事管辖权，应依照相关国际惯例处理

12. 下列选项中，不应认定为存在犯罪故意的是

A. 精神病人犯罪的　　B. 醉酒的人犯罪的

C. 防卫过当造成重大损害的 D. 不可抗力造成损害结果的

13. 对于行贿罪的司法认定，下列选项中正确的是

A. 行贿的方式包括通过赌博向国家工作人员提供巨额现金

B. 行贿的对象包括国家工作人员以及国家机关、国有企事业单位

C. 行贿的内容包括为国家工作人员提供子女就读重点中学的机会

D. 行贿的主体包括被勒索给予国家工作人员以财物但未获得不正当利益的人

14. 适用没收财产刑时，可以没收

A. 被告人收受的贿赂款 B. 被告人持有的股票

C. 被告人的土地承包经营权 D. 被告人作案使用的电脑

15. 如果我国刑法规定，犯甲罪的，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，对犯甲罪的被告人适用减刑时

A. 可以判处拘役 B. 可以判处无期徒刑

C. 可以判处 8 年有期徒刑 D. 可以判处死刑缓期 2 年执行

16. 下列行为人中，应认定为走私毒品罪共犯的是

A. 包庇走私毒品的犯罪分子的缉毒人员甲

B. 被胁迫帮助贩毒分子运送毒品入境的乙

C. 为走私毒品的犯罪分子隐瞒犯罪所得的丙

D. 非法携带大量用于制造毒品的原料出境的丁

17. 甲在疫情防控期间，为发泄不满情绪，将发热门诊值班医生打成轻微伤，并损坏其防护用具，致使该医生被隔离观察无

法正常从事诊疗工作，情节恶劣。甲的行为应认定为

A. 寻衅滋事罪　　B. 故意伤害罪

C. 妨害传染病防治罪　　D. 故意毁坏财物罪

根据以下案情，回答第 18、19、20 小题。

甲（15 周岁）深夜闯入临街店铺意图行窃，被留下理货的店主（系聋哑人）发现。

18. 假设一：甲见势不妙拔腿就跑，店主随后追赶但因天黑路滑不慎摔成重伤。甲的行为

A. 不构成犯罪　　B. 构成盗窃罪

C. 构成抢劫罪　　D. 构成非法侵入住宅罪

19. 假设二：甲抽下腰带将店主捆住，在店内翻找现金未果，悻悻离开。甲的行为属于

A. 实质数罪　　B. 犯罪未遂

C. 入户实施犯罪　　D. 携带凶器实施犯罪

20. 假设三：甲为防止罪行败露，用双手紧扼店主颈部，店主随手抓起身旁健身用的哑铃，将甲砸死。对此，下列选项中正确的是

A. 店主需要承担刑事责任及民事赔偿责任

B. 店主不需要承担刑事责任及民事赔偿责任

C. 店主需要承担刑事责任但不需要承担民事赔偿责任

D. 店主不需要承担刑事责任但需要承担民事赔偿责任

21. 甲有祖传名画一幅。2020 年 1 月 1 日，甲的朋友乙看到后提出以市价购买并成交。2021 年 1 月 1 日，乙经鉴定得知

该画为赝品，但碍于情面未告知甲。2021年5月1日，甲得知该画为赝品，随即向乙提出退还价款并索要该画。此时，对该合同

A. 甲有权解除　　B. 甲有权撤销

C. 乙有权解除　　D. 乙有权撤销

22. 2020年2月27日，某网店以100元的优惠价格寄给老客户甲一盒新到的面膜，并附说明：若不同意购买，请在10天内寄回，邮费到付。3月1日，甲收到面膜并放在桌子上，3天后将面膜扔进垃圾桶。3月12日，该网店要求甲付款，甲表示拒绝。该网店和甲之间的买卖合同

A. 未成立　　B. 有效

C. 无效　　D. 被撤销

23. 根据《民法典》规定，土地承包经营权的设立时间为

A. 土地承包经营权合同成立时

B. 土地承包经营权合同生效时

C. 土地承包经营权登记时

D. 土地承包经营权证发放时

24. X银行、Y公司、Z公司三方约定：X银行贷款给Y公司，Y公司以存放在港口仓库中的1 000吨某型号钢材提供质押，X银行委托Z公司监管。合同签订后，Z公司派员工入驻钢材仓储地控制钢材。本案中，质权的设立时间为

A. 三方协议生效之日

B. X银行放贷之日

C. Z 公司实际控制钢材之日

D. 港口仓库收到三方协议之日

25. 甲开车不慎剐蹭了乙停在路边的汽车。甲因着急上班，在被剐车辆上留下一张写有自己联系方式的字条后离开。乙见后联系甲，两人在电话中商定甲赔偿 800 元。乙将车送去修理，支付费用1 000元。甲和乙之间关于赔偿的约定

A. 成立并有效　　B. 因重大误解而效力待定

C. 因显失公平而可撤销　　D. 因系口头约定而无效

26. 甲之子小甲、乙之子小乙在同一所小学上学。乙平时工作较忙，经常请甲帮忙接小乙放学。某日，乙又请甲接小乙。在甲骑车载小乙回家途中，小乙擅自解开安全带从车后座掉下受伤。甲立即将小乙送到医院，支付医疗费若干。该医疗费应当

A. 全部由甲承担　　B. 全部由乙承担

C. 由甲和乙平均分担　　D. 由甲承担大部分

27. W 公司（国有独资公司）和 X 设计院签订了技术咨询合同。受托方 X 设计院在履行合同过程中，利用 W 公司提供的技术资料和工作条件完成了一项新的技术成果。双方对此类新技术成果归属未作约定，该成果依法属于

A. X 设计院　　B. W 公司

C. X 设计院和 W 公司　　D. 国家

28. 某酒店建立了房客信息数据库，但因自身技术人员的疏忽存在系统漏洞。网民王某利用上述漏洞获取了该酒店房客

信息，并将这些信息在网上公开，导致房客孙某因个人信息泄露遭受损失。孙某的损失应当由

A. 王某全部赔偿

B. 酒店与王某承担不真正连带赔偿责任

C. 酒店与王某承担连带赔偿责任

D. 酒店与王某承担按份赔偿责任

29. A、B、C、D 四家公司对 E 公司负有 400 万元的连带债务，内部约定每家公司负担四分之一，现债务到期。对此，下列说法中正确的是

A. 如 A 的债务被 E 免除，B、C、D 仍需履行 400 万元债务

B. 如 B 与 E 因合并成为同一主体，A、C、D 的债务消灭

C. 如 C 将自己对 E 的债权与 400 万元债务抵销，C 有权就 300 万元债务向 A、B、D 追偿

D. 如 D 履行了 400 万元债务，其有权请求 A、B、C 对 400 万元债务承担连带责任

30. 甲倒车时操作失误撞倒围墙，压死了站在墙后的甲母。甲向保险公司索赔，保险公司拒赔，理由是保险合同约定："保险车辆造成被保险人或其允许的驾驶员及他们的家庭成员人身伤亡，保险人均不赔偿。"经查，在签订保险合同时保险公司并未提示甲注意该格式条款。甲可以主张该条款

A. 无效　　B. 可撤销

C. 效力待定　　D. 不成为保险合同的内容

31. 甲和乙签订了一份合同，未约定履行顺序。甲请求乙先履

行，乙以甲未履行为由拒绝。乙拒绝履行系行使

A. 请求权　　B. 抗辩权

C. 形成权　　D. 相对权

32. 早高峰地铁上，乘客甲、乙因琐事发生肢体冲突，乘客丙奋力将二人分开。事后，丙发现胳膊被抓伤。丙的行为构成

A. 无因管理　　B. 情谊行为

C. 紧急避险　　D. 正当防卫

33. 某网店打折促销某型号扫地机器人，甲见后立即提交订单购买 10 台并付款。后该网店以库存不足为由拒绝发货。对此，该网店

A. 不承担民事责任

B. 应当承担违约责任

C. 应当承担缔约过失责任

D. 应当承担违反预约合同的责任

34. 甲丧偶，无子女，唯一的亲属乙（甲的侄子）远在外地，邻居丙主动照顾甲长达 30 年，并在甲去世后为其操办后事。甲的遗产

A. 应当由乙、丙各继承 50%

B. 应当全部由丙继承

C. 应当首先用于支付丙照顾甲的报酬

D. 可以适当分给丙

35. 甲（12 周岁）将自己的自行车卖给乙（19 周岁），甲的父母得知后予以追认。该追认行为属于

A. 从行为　　B. 负担行为

C. 单方行为　　D. 要式行为

36. 甲丧偶后不久罹患重病，无力抚养2岁的儿子小明，依法将其送养。小明成年后找到甲，见甲生活窘困，按月给甲500元生活费。小明给付生活费的行为系

A. 履行道德义务　　B. 履行法定赡养义务

C. 公益捐赠　　D. 紧急救助

37. 2021年1月1日，甲、乙、丙、丁聚餐，席间虽无人劝酒，四人仍喝到深夜，后各自打车回家。次日凌晨乙因酒精中毒死亡。该损害应当由

A. 甲、乙、丙、丁分担

B. 乙自行承担

C. 甲、丙、丁承担连带赔偿责任

D. 甲、丙、丁承担按份赔偿责任

38. 著作权人以有线或者无线方式向公众提供作品，使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利是

A. 展览权　　B. 发行权

C. 广播权　　D. 信息网络传播权

根据以下案情，回答第39、40小题。

甲（20周岁）收入不高，但经常出入某高档酒吧，父母常常被迫为其买单。2021年3月初，甲以个人名义向该酒吧预订3月14日的包厢及生日套餐。3月14日晚，乙、丙、丁受甲之邀来到该酒吧。甲结账时，账单显示消费金额为11 860元，甲请

求延期支付，被拒绝后欲离开。酒吧经理阻止甲离开并报警，引得众人围观议论。

39. 对于 11 860 元的消费金额，酒吧有权请求

A. 甲支付　　B. 甲的父母和甲共同支付

C. 甲、乙、丙、丁按份支付　　D. 甲、乙、丙、丁连带支付

40. 酒吧经理阻止甲离开的行为

A. 侵害了甲的身体权　　B. 侵害了甲的人身自由

C. 侵害了甲的名誉权　　D. 不构成侵权

二、多项选择题：第 41～50 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 下列行为人中，应认定为主犯的有

A. 诈骗集团的骨干成员

B. 教唆 13 岁少年杀人后抛尸的成年人

C. 遭暴力胁迫实施抢劫行为的犯罪分子

D. 聚众扰乱公共场所秩序罪的首要分子

42. 下列对于犯罪既遂的认定，不正确的有

A. 只有导致被害人死亡才能认定遗弃罪既遂

B. 只有导致被害人死亡才能认定绑架罪既遂

C. 只有造成财物被烧毁才能认定放火罪既遂

D. 只有窃得公私财物数额较大才能认定盗窃罪既遂

43. 正确审理未成年人刑事案件应贯彻“教育为主，惩罚为辅”的原则。对此，下列选项中正确的有

A. 对已满 14 周岁不满 16 周岁的人犯罪一般不判处无期徒刑

B. 对未成年罪犯判处附加剥夺政治权利的，应当依法从轻判处

C. 对未成年罪犯适用刑罚，应当充分考虑是否有利于未成年罪犯的教育和矫正

D. 对未成年罪犯的减刑、假释，在掌握标准上可以比照成年罪犯依法适度放宽

44. 司法机关在认定高空抛物行为人是否具有犯罪故意时，应结合行为人的生活阅历及生活常识综合考量

A. 行为人对抛物场所的认识

B. 行为人对抛物高度的认识

C. 行为人对抛物时间的认识

D. 行为人对所抛具体物品的认识

45. 非法植入基因编辑、克隆胚胎罪的客观方面表现为

A. 将基因编辑、克隆的人类胚胎植入人体内，情节严重的

B. 将基因编辑、克隆的动物胚胎植入人体内，情节严重的

C. 将基因编辑、克隆的人类胚胎植入动物体内，情节严重的

D. 将基因编辑、克隆的动物胚胎植入动物体内，情节严重的

46. 甲与 A 公司约定：甲将自己的汽车卖给 A 公司并转移所有权，A 公司支付价款 60 万元；该车由甲占有使用，甲每月支付租金15 000元；合同有效期为 5 年，期满后汽车无偿归甲所有。对此，下列选项中正确的有

A. 甲与A公司之间的合同属于有名合同

B. 甲与A公司之间的合同名为买卖合同，实为借款合同

C. 甲与A公司之间关于合同期满后汽车归属的约定无效

D. A公司对汽车的所有权未经登记不得对抗善意第三人

47. 下列选项中，属于知识产权客体的有

A. 地理标志　　B. 植物新品种

C. 商业秘密　　D. 集成电路布图设计

48. 情事变更制度体现的民法基本原则包括

A. 自愿原则　　B. 公序良俗原则

C. 平等原则　　D. 公平原则

49. 预告登记的失效原因包括

A. 预告登记的权利人死亡或者终止

B. 买卖不动产物权的协议被撤销

C. 买卖不动产物权的协议被认定无效

D. 自能够进行不动产登记之日起90日内权利人未申请登记

50. Y公司常年为Z公司供货，货款按月计算，每年6月底支付。2021年1月10日，Y公司与某银行订立有追索权的保理合同，将其对Z公司2021年第一季度的100万元货款债权转让给银行，向银行融资80万元，保理期限6个月。Y公司到期未能向银行偿还保理融资款，银行有权

A. 请求Y公司返还80万元融资款本息

B. 请求Y公司回购100万元货款债权

C. 请求 Z 公司偿还 100 万元货款债务

D. 保留 Z 公司偿还的 100 万元货款扣除 80 万元本息和相关费用后的剩余部分

三、简答题：第 51～54 小题，每小题 10 分，共 40 分。

51. 简述刑罚的主要特征。

52. 简述侵犯著作权罪的客观行为方式。

53. 简述物业服务合同中物业服务人的主要义务。

54. 简述肖像权合理使用的情形。

四、法条分析题：第 55～56 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55.《中华人民共和国刑法》第 111 条规定：

为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

请分析：

（1）本罪的既遂应如何认定？

（2）本罪中的国家秘密和情报应如何认定？

（3）行为人将国家秘密通过互联网予以发布，情节严重的，是否应依照本条规定定罪处罚，并说明理由。

56.《中华人民共和国民法典》第 170 条规定：

执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。

法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。

请分析：

（1）本条规定的代理属于何种代理？

（2）“不得对抗善意相对人”如何理解？

（3）相对人知道行为人超越职权范围实施代理行为的，该代理行为的法律后果如何？

五、案例分析题：第57~58小题，每小题15分，共30分。

57. 甲、乙给A公司200万元，要求A公司使用劣质布料冒充熔喷布生产口罩，同时外包装上不得显示任何具体信息。甲、乙收货后将该批口罩假冒某品牌非医用口罩出售给他人，销售金额近300万元。案发后，乙逃往外地躲藏，因形迹可疑被公安机关盘问。乙主动供述涉案情况，并带领公安人员将甲抓获。经检验，涉案口罩系不合格产品。

请结合上述材料，分析甲、乙、A公司的行为应如何定罪处罚并说明理由。

58. 甲与乙系好友。2021年1月15日，甲亲笔书写遗嘱一份，签名并注明日期。后甲觉得自己手写的遗嘱字迹潦草，遂找两位同事帮忙将该遗嘱内容打印出来并进行见证。甲和两位同事分别在打印遗嘱上签名并注明日期。打印遗嘱共三页，第一页载明将汽车遗赠给乙，第二页载明以唯一住房为乙设定居住权，第三页载明住房由儿子丙继承。立遗嘱后，甲将两份遗嘱都交给乙保管。

2021年5月15日，甲去世，丙系甲的唯一继承人，但不知道甲立有遗嘱。5月30日，丙将甲的汽车和房屋过户登记到自己名下。6月15日，乙得知甲去世，遂向丙表示接受遗赠，要求丙配合申请居住权登记。此时，丙发现打印遗嘱的第二页没有甲的签名，主张打印遗嘱无效，乙没有居住权。

请结合上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）甲的打印遗嘱是否有效？

（2）丙何时取得房屋所有权？

（3）乙是否有权申请办理居住权登记？

法律硕士专业基础(非法学)参考答案(2022年)

一、单项选择题

1. A	2. C	3. B	4. A	5. A
6. A	7. C	8. B	9. D	10. C
11. C	12. D	13. A	14. B	15. C
16. B	17. A	18. A	19. B	20. B
21. B	22. A	23. B	24. C	25. A
26. B	27. A	28. D	29. C	30. D
31. B	32. A	33. B	34. D	35. C
36. A	37. B	38. D	39. A	40. D

二、多项选择题

41. AB	42. ABCD	43. ABCD	44. ABCD	45. ABC
46. AD	47. ABCD	48. ACD	49. BCD	50. ABC

三、简答题

51.【答案要点】

刑罚是以限制或剥夺犯罪人权益为内容的最严厉的法律制裁方法;适用对象只能是犯罪人;适用主体只能是国家审判机关;刑罚的种类及适用标准必须以刑法明文规定为依据;适用程序上必须依照刑事诉讼程序的规定;以国家强制力作保障。

52.【答案要点】

未经著作权人许可,复制发行、通过信息网络向公众传播

其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品；出版他人享有专有出版权的图书；未经录音录像制作者许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像；未经表演者许可，复制发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演；制作、出售假冒他人署名的美术作品；未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施。

53.【答案要点】

亲自提供物业服务；妥善提供物业服务；对物业服务区域内的违法行为采取合理措施；公开和报告义务；后合同义务。

54.【答案要点】

为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在必要范围内使用肖像权人已经公开的肖像；为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、公开肖像权人的肖像；为展示特定公共环境，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用、公开肖像权人的肖像的其他行为。

四、法条分析题

55.【答案要点】

（1）本条所规定的犯罪为行为犯，行为人实施了为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报

的行为，即构成犯罪既遂。

（2）国家秘密是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限于一定范围内的人员知悉的事项；情报是指关系国家安全和利益、尚未公开或者依照有关规定不应公开的事项。

（3）不适用本条规定。将国家秘密通过互联网予以发布，情节严重的行为，因不具有为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密的故意，故不应认定为本罪，而应依照故意泄露国家秘密罪或者过失泄露国家秘密罪定罪处罚。

56.【答案要点】

（1）职务代理。

（2）对于不知情的相对人，法人或者非法人组织仍需承担工作人员越权代理实施行为的法律后果。

（3）效力待定。被代理人追认的，代理行为对被代理人发生效力；未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。

五、案例分析题

57.【答案要点】

甲和乙成立生产、销售伪劣产品罪和假冒注册商标罪的共同犯罪，因两罪之间具有牵连关系，结合本案，对甲、乙应以处罚较重的生产、销售伪劣产品罪定罪处罚，甲、乙均系主犯。A公司与甲、乙在生产伪劣产品罪的范围内成立共同犯罪，也是主犯。乙因形迹可疑被公安机关盘问而主动如实交待犯罪事

实，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。乙带领公安人员抓获甲，应认定为立功，可以从轻或者减轻处罚。

58.【答案要点】

（1）打印遗嘱的第一页和第三页的内容有效，第二页的内容无效。第一页和第三页有遗嘱人和见证人的签名，并注明了日期。第二页没有遗嘱人的签名。

（2）2021年5月15日（甲去世时）。因继承取得物权的，自继承开始时发生效力。

（3）有权。甲在自书遗嘱中为乙设立了居住权，自书遗嘱的该项内容有效且未被变更或者撤回。

2022年全国硕士研究生招生考试
法律硕士综合(非法学)

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1. “坚持以人民为中心”是习近平法治思想的重要内容,其关涉的主要问题是

A. 全面依法治国为了谁依靠谁

B. 全面依法治国由谁领导

C. 全面依法治国走什么路

D. 全面依法治国如何保障

2. 甲骑摩托车未戴头盔,执勤的交警乙对其进行教育处理,甲承认错误并接受了处罚。回家途中,甲协助警察丙抓住了抢夺别人财物的丁。关于上述事件中各主体间的法律关系,下列表述正确的是

A. 甲和乙之间形成平权型法律关系

B. 丙和丁之间形成隶属型法律关系

C. 乙和丙之间形成平权型法律关系

D. 甲和丁之间形成隶属型法律关系

3. 下列关于法律继承的表述,不正确的是

A. 法律继承是新法对旧法的承接和继受

B. 法律继承是法律全球化的主要途径

C. 法律能被继承与法律的相对独立性密切相关

D. 社会生活条件的历史延续决定了法律继承的必然性

4. 我国《公职人员政务处分法》第5条规定："给予公职人员政务处分，应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。"关于该条中法律规则逻辑结构的表述，正确的是

A. 该条包含行为模式

B. 该条包含行为模式和法律后果

C. 该条包含假定条件和法律后果

D. 该条包含假定条件、行为模式和法律后果

5. 下列关于两大法系的表述，正确的是

A. 判例法系又称罗马-日耳曼法系

B. 现代印度的法律制度属于大陆法系

C. 加拿大魁北克地区的法律制度属于英美法系

D. 大陆法系是承袭古罗马法的传统，以《法国民法典》和《德国民法典》为代表的各国法律制度的总称

6. 下列关于法律实施的表述，正确的是

A. 政府向企业订购疫苗，属于执法行为

B. 公安机关对寻衅滋事行为予以处罚属于法的适用

C. 小王向有关部门提出环境保护立法建议属于守法

D. 党组织对某党员作出纪律处分的决定属于司法

7. 2020年，我国裁判文书上网公开累计1.2亿份，庭审直播累计1 159万场，阳光司法机制产生深远影响，受到国内外广泛

关注。这主要体现的司法原则是

A. 司法平等　　B. 司法公开

C. 司法法治　　D. 司法责任

8. 近年，我国平台经济领域经营者要求商家“二选一”与“大数据杀熟”等问题频发。2021 年 4 月，国家市场监管部门依法对某平台“二选一”的行为作出行政处罚。对此，下列表述正确的是

A. 平台经济是新生事物，法律应避免对其进行约束

B. 处罚平台垄断行为遏制了市场竞争

C. 对平台垄断行为的处罚有损互联网经济的创新发展

D. 法律规制平台垄断行为有利于保障市场主体的合法权益

9. 自由和秩序是当代法律的重要价值。对此，下列表述正确的是

A. 自由和秩序之间不存在冲突

B. 自由是人的本性，法律不应对自由进行限制

C. 任意性规则不体现秩序价值

D. 权义复合性规则既包含自由价值又包含秩序价值

10. 下列关于行政执法的表述，正确的是

A. 依法行政是行政执法活动最基本的原则

B. 被动性与终局性是行政执法的突出特点

C. 正当程序原则与讲求效率原则是相互矛盾的

D. 善良风俗不是行政执法合理性原则要考虑的因素

11. 全国人大常委会对刑法有关规范作出解释：“刑法有关文物

的规定，适用于具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石。”全国人大代表、法学教授甲认为这一解释不够全面，系统地提出了自己的解释。对此，下列选项正确的是

A. 全国人大常委会和甲的解释均属于限制解释

B. 全国人大常委会和甲的解释均属于立法解释

C. 全国人大常委会的解释是有权解释，甲的解释是学理解释

D. 全国人大常委会对于刑法的解释，其效力低于刑法的效力

12. 下列关于社会主义法与社会主义道德的表述，正确的是

A. 社会主义法体现了社会主义道德的基本精神和要求

B. 社会主义法是社会主义道德的评价标准和推动力量

C. 社会主义道德是传播社会主义法的主要形式

D. 社会主义道德是人民法院审理案件的直接依据

13. 下列关于近代宪法的表述，正确的是

A. 近代宪法普遍强调自由竞争和公民社会权利保障的协调

B. 1787 年美国宪法创立了由宪法委员会进行合宪性审查的体制

C. 1919 年德国魏玛宪法标志着近代宪法向现代宪法的转型

D. 近代宪法大多主张对公民的文化权利进行保护

14. 关于马克思主义的宪法分类，下列表述正确的是

A. 马克思主义的宪法分类以制宪主体为标准

B. 马克思主义的宪法分类揭示了宪法的阶级本质

C. 马克思主义的宪法分类是基于宪法形式特征进行的分类

D. 根据马克思主义的宪法分类，民定宪法属于资本主义宪法

15. 公民某甲拒绝服兵役，当地政府对其进行处罚。根据我国宪法和法律，下列关于公民服兵役的表述，正确的是

A. 服兵役是公民的基本权利和义务

B. 依法被剥夺政治权利的公民不得服兵役

C. 凡年满 16 周岁的公民，都有服兵役的义务

D. 公民如拒绝履行服兵役的义务，就无权享有政治权利

16. 根据我国宪法和法律，下列人大代表中，由选民直接选举的是

A. 自治区的人民代表大会的代表

B. 直辖市的人民代表大会的代表

C. 设区的市的人民代表大会的代表

D. 县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会的代表

17. 根据我国宪法，下列关于公民人身自由的表述，正确的是

A. 企业为管理需要可以翻包检查员工携带的物品

B. 公安机关为收集犯罪证据可以依法对犯罪嫌疑人进行搜查

C. 法院对严重违反法庭秩序的人员可以执行逮捕

D. 行政法规可以设定限制人身自由的强制措施

18. 根据我国宪法和法律，下列关于监察委员会的表述，正确

的是

A. 监察委员会是国家的法律监督机关

B. 派驻的监察机构、监察专员对同级人大常委会负责

C. 监察委员会副主任和委员的任免由监察委员会主任决定

D. 人大常委会会议期间，常委会组成人员可以依法对监察工作提出质询

19. 根据我国宪法和法律，下列关于全国人大会议主席团的表述，不正确的是

A. 主席团主持全国人民代表大会会议

B. 主席团常务主席可以召开代表团团长会议

C. 主席团常务主席召集并主持主席团会议

D. 主席团的决定，由主席团全体成员三分之二以上多数通过

20. 根据我国宪法和法律，下列关于自治州自治条例的表述，正确的是

A. 自治州人大常委会有权制定自治条例

B. 自治州自治条例报全国人大常委会批准后生效

C. 自治州自治条例报经批准后，由自治州人大常委会发布公告予以公布

D. 自治州自治条例可依照当地民族特点对《民族区域自治法》作出变通规定

21. 下列关于我国土地制度的表述，正确的是

A. 农村的土地属于农民所有

B. 土地所有权可以依法进行转让

C. 1978 年宪法首次规定城市的土地属于国家所有

D. 城市郊区的土地除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有

22. 根据《选举法》，下列关于代表候选人的表述，正确的是

A. 代表候选人均由选区提名产生

B. 正式代表候选人的名单在选举日当天公布

C. 代表候选人的人数可以等于应选代表的名额

D. 代表候选人为选举委员会组成人员的，应辞去选举委员会的职务

23. 下列关于我国宪法上男女平等的表述，不正确的是

A. 实行男女同工同酬

B. 国家培养和选拔妇女干部

C. 国家保护妇女的权利和利益是对妇女的优待

D. 妇女在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面享有同男子平等的权利

24. 根据我国宪法和法律，下列关于村民委员会的表述，正确的是

A. 村民委员会是村民开展自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织

B. 村民委员会由村民小组选举产生

C. 乡镇人民政府领导、支持和帮助村民委员会开展工作

D. 乡镇人民政府对不履行法定义务的村民委员会成员给予

处分

25. 根据《国徽法》,下列关于国徽及其图案使用的表述,不正确的是

A. 国徽图案可以用于国家机关颁发的营业执照

B. 国徽及其图案可以用于授予专利权的外观设计

C. 县级以上人民政府网站应在首页显著位置使用国徽图案

D. 国家出版的法律、法规正式版本的封面应当印有国徽图案

26. 根据我国宪法和法律,下列关于最高人民法院的表述,正确的是

A. 最高人民法院领导各级人民法院的审判工作

B. 互联网法院的上诉案件,由最高人民法院管辖

C. 最高人民法院可以设巡回法庭,审理最高人民法院依法确定的案件

D. 高级人民法院院长的任免,由最高人民法院院长提请全国人大常委会批准

27. 下列关于全国人大常委会工作机构的表述,正确的是

A. 全国人大常委会工作机构负责审查代表的选举是否符合法律规定

B. 工作机构的主任和副主任应从全国人大常委会组成人员中产生

C. 在备案审查中,工作机构可以和全国人大专门委员会召开联合审查会议

D. 全国人大常委会根据全国人大专门委员会需要分别设置对应的工作机构

28. 西周时期司法官的渎职犯罪通称为“五过之疵”。其中，接受请托而徇私枉法的行为属于

A. 惟来　　B. 惟反

C. 惟货　　D. 惟官

29. 秦朝南郡民某甲犯盗徙封罪，被官府判处赎耐。根据秦律，盗徙封罪是指

A. 擅自移动田界标志　　B. 盗大祀神物

C. 盗官府符印　　D. 占田过限

30. 唐天宝年间，有民某甲盗布二十匹，后畏罪自首，供述并交出赃物十五匹，匿赃五匹。根据唐律规定，某甲应承担的法律责任是

A. 因自首不论罪　　B. 以盗五匹论罪

C. 以盗十五匹论罪　　D. 以盗二十匹论罪

31. 明成化年间，应天府某佃民在官地内耕种时，掘得古器一件和银锭数枚。根据《大明律·户律·钱债》“得遗失物”条的规定，掘得埋藏之物的归属是

A. 古器与银锭均归国家所有

B. 古器与银锭均归发现人所有

C. 古器归国家所有，银锭归发现人所有

D. 古器归发现人所有，银锭归国家所有

32.《陕甘宁边区施政纲领》是抗日民主政权制定的最具代表性

的宪法性文件。下列属于该文件内容的是

A. 采取人民代表会议制的政权组织形式

B. 组成民族统一战线下的民主联合政府

C. 确立工农兵苏维埃代表大会制度

D. 根据地政权的人员构成实行“三三制”原则

33.《法经》载:“王者之政,莫急于盗贼”。下列犯罪中,属于“贼”的是

A. 杀人　　B. 犯奸

C. 窃盗　　D. 僭越

34. 秦朝法律规定对轻微犯罪者适用贲甲、贲盾、贲徭等,这些刑罚属于

A. 身体刑　　B. 财产刑

C. 生命刑　　D. 耻辱刑

35. 汉初,叔孙通制定《傍章律》十八篇,“与律令同录,藏于理官”,作为《九章律》的重要补充。《傍章律》的主要内容是

A. 朝廷礼仪　　B. 宫廷警卫

C. 朝贺制度　　D. 朝议制度

36. 下列关于唐朝借贷契约的表述,不正确的是

A. 负债违契不偿者应承担法律责任

B. 法律对借贷利率任依私契,官不为理

C. 债权人在债务人不能清偿债务时,可扣押债务人的财产

D. 债权人可令无偿还能力的债务人及其家属以劳役抵偿债务

37.《大明律·吏律·职制》规定:“若刑部及大小各衙门官吏,不执法律,听从上司主使出入人罪者,罪亦如之。”该罪是指

A. 见知故纵　　B. 不直

C. 奸党　　D. 纵囚枉法

38. 清乾隆十八年,有雇主将其雇工人折伤,该雇主应承担的法律责任是

A. 不论罪　　B. 依凡人论罪

C. 比照凡人相犯加三等　　D. 比照凡人相犯减三等

39.《大清会典》规定,内外蒙古地区“刑狱不决,则报于院”。这里的“院”是指

A. 大理院　　B. 都察院

C. 宣政院　　D. 理藩院

40. 1903 年,上海英租界发生“苏报案”,革命党人邹容和章炳麟被捕入狱。清廷派遣谳员孙建臣、上海知县汪瑶庭,与英国副领事组成审判法庭,对该案进行审理并作出判决。该案的审判组织属于

A. 会审公廨　　B. 领事法庭

C. 城谳局　　D. 地方审判厅

二、多项选择题:第 41~50 小题,每小题 2 分,共 20 分。下列每题给出的四个选项中,至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 我国《长江保护法》第 1 条规定:“为了加强长江流域生态环境保护和修复,促进资源合理高效利用,保障生态安全,实

现人与自然和谐共生、中华民族永续发展，制定本法。”该条立法所体现的社会发展理念有

A. 共享　　B. 绿色

C. 创新　　D. 协调

42. 下列关于立法的说法，正确的有

A. 法律的废止属于立法活动

B. 立法体制的核心是立法权的划分

C. 联邦制国家一般采用一元立法体制

D. 国家结构形式是影响一国立法体制形成的重要因素

43. 我国《法官法》规定，“法官应当勤勉尽责，清正廉明，恪守职业道德”“初任法官采用考试、考核的办法，按照德才兼备的标准，从具备法官条件的人员中择优提出人选”。上述条文体现的法官职业特征有

A. 独立特征　　B. 准入特征

C. 伦理特征　　D. 技能特征

44. 判决理由的正当性论证需要达到一定的标准，这些标准包括

A. 效果最优性　　B. 程序合理性

C. 逻辑有效性　　D. 内容融贯性

45. 国务院某部委制定的《城市生活垃圾管理办法》规定，垃圾处置企业的行为不符合餐厨垃圾处理技术规范的，处 3 万元以上 5 万元以下罚款。某省政府制定的《餐厨垃圾管理办法》对这一违法行为处以 4 万元以上 6 万元以下的罚款。

对此，下列表述正确的有

A. 省政府规章与部门规章具有同等效力

B. 国务院部委和省政府可以就同一事项联合制定规章

C. 部门规章和省政府规章对同一事项规定不一致时，应由国务院裁决

D. 对同一事项进行规定，后制定的省政府规章应依据先制定的部门规章

46. 根据特别行政区基本法，下列关于特别行政区的表述，正确的有

A. 特别行政区基本法是全国人大制定的法律

B. 特别行政区行政长官在当地通过选举或协商产生，由中央人民政府任命

C. 与特别行政区有关的外交事务由中央人民政府负责管理

D. 特别行政区立法机关制定的法律须报全国人大常委会备案

47. 下列关于我国宪法中“国家尊重和保障人权”条款的理解，正确的有

A. 2004 年宪法修正案正式载入人权保障条款

B. 人权入宪有利于推进我国社会主义人权事业的发展

C. 该条款为我国人权保障的法律制度提供了宪法基础

D.《国家人权行动计划（2021—2025 年）》的发布体现了该条款的基本精神

48. 下列选项中，属于中国古代成例的有

A. 廷行事　　B. 决事比

C. 断例　　D. 指挥

49.《唐律疏议·名例》规定:"'盗缌麻以上财物,节级减凡盗之罪。'若犯诈欺及坐赃之类,在律虽无减文,盗罪尚得减科,余犯明从减法。"其中所反映出的刑法原则有

A. 合并论罪从重　　B. 轻重相举

C. 依服制定罪　　D. 老幼恤刑

50. 1935 年南京国民政府颁布《中华民国刑法》,采取社会防卫主义,增设保安处分。保安处分的适用对象有

A. 未成年犯罪之人

B. 已经构成犯罪之人

C. 有潜在犯罪危险之人

D. 有犯罪或妨碍社会秩序嫌疑之人

三、简答题:第 51~53 小题,每小题 10 分,共 30 分。

51. 简述形式法律推理的种类。

52. 简述宪法解释的方法。

53. 简述宋朝监察制度的主要内容。

四、分析题:第 54~56 小题,每小题 10 分,共 30 分。

54. 党和法、党的领导和依法治国是高度统一的。

党和法的关系是政治和法治关系的集中反映。

——中共中央文献研究室编:

《习近平关于全面依法治国论述摘编》

我们党的政策和国家法律都是人民根本意志的反映,在本

质上是一致的。

——习近平:《论坚持全面依法治国》

根据上述材料,结合法理学知识,回答下列问题:

(1) 如何理解“党和法的关系是政治和法治关系的集中反映”?

(2) 为什么说党的政策和国家法律是内在一致的?

55. 某设区的市人民政府出台《禁止乱贴乱画乱挂办法》。其中规定,乱贴乱画乱挂涉及利用移动电话从事违法活动的,城市管理部门可通知通讯经营单位停止违法行为人的通讯业务;通讯经营单位未按要求停止通讯业务的,城市管理部门可给予警告或罚款。

根据我国宪法和法律,结合材料,回答下列问题:

(1) 城市管理部门是否有权要求通讯经营单位停止违法行为人的通讯业务?为什么?

(2) 该《办法》属于何种规范性文件?应当报哪些机关备案?

56. 世祖入主中夏,仍明旧制,凡诉讼在外由州县层递至于督抚,在内归总于三法司。然明制三法司,刑部受天下刑名,都察院纠察,大理寺驳正。清则外省刑案,统由刑部核覆……顺治元年,刑部左侍郎党崇雅奏言:“旧制凡刑狱重犯,自大逆、大盗决不待时外,余俱监候处决。在京有热审、朝审之例,每至霜降后方请旨处决。在外直省,亦有三司秋审之例,未尝一丽死刑辄弃于市。望照例区别,以昭钦恤。”

此有清言秋、朝审之始。嗣后逐渐举行，而法益加密……二百余年来，刑部历办秋、朝审，勾稽讲贯，备极周密，长官每以此校司员之优劣。究之人命至重，死者不可复生，其所矜慎，尤在实、缓。

——《清史稿·刑法三》

请运用中国法制史的知识和理论，分析上述材料并回答下列问题：

（1）秋审适用的案件范围是什么？

（2）秋审制度体现的立法宗旨是什么？

（3）清朝对明朝的会审制度作了哪些完善与发展？

五、论述题：第 57～58 小题，每小题 15 分，共 30 分。

57.《法治社会建设实施纲要（2020—2025 年）》提出，2035 年我国将基本建成法治社会。结合实际，论述法治社会建设中的“法治、德治、自治相结合原则”。

58. 平等包括形式平等和实质平等。请结合法理，论述我国宪法上特定群体的权利保障。

法律硕士综合(非法学)参考答案(2022年)

一、单项选择题

1. A	2. B	3. B	4. A	5. D
6. C	7. B	8. D	9. D	10. A
11. C	12. A	13. C	14. B	15. B
16. D	17. B	18. D	19. D	20. C
21. D	22. D	23. C	24. A	25. B
26. C	27. C	28. A	29. A	30. B
31. C	32. D	33. A	34. B	35. A
36. B	37. C	38. D	39. D	40. A

二、多项选择题

41. ABCD	42. ABD	43. BCD	44. ABCD	45. AC
46. ABCD	47. ABCD	48. ABC	49. BC	50. ACD

三、简答题

51.【答案要点】

形式法律推理包括演绎推理、归纳推理和类比推理三种。演绎推理是从一般到特殊的推理活动,三段论推理是其典型表现形式:根据法律规则或原则(大前提),对具体的案件事实(小前提)进行审理,由此作出确定的判决(结论)。归纳推理是从个别到一般的推理活动,法律中的归纳推理是从以往个案中总结出法律规则或原则的活动。类比推理是从个别到个别的推理活动:在确定两个案件事实存在相似性的情况下,推定两个

案件适用的法律以及判决结果也应相似。

52.【答案要点】

宪法解释方法主要有文义解释、目的解释和体系解释。文义解释是指根据宪法规范的字面含义进行解释；目的解释是通过探求制宪者原意来解释宪法；体系解释是根据宪法规范在宪法典中的位置及其与其他规范的关联，从整体角度来阐明含义。宪法解释机关在解释宪法时往往同时运用多种解释方法。

53.【答案要点】

宋朝设立中央监察机关御史台，以御史中丞为长官，分台院、殿院、察院；御史的任命由皇帝批准，职权重大，可“风闻弹人”。御史台之外，还有谏官组成的谏院，与御史台合称“台谏”，负责对中枢决策、行政措施和官员任免等提出意见；设于各路、州的监司、通判，负有对地方官员的监察职责。

四、分析题

54.【答案要点】

（1）政党是政治力量的代表，国家政权掌握在执政党手中，执政党的基本理论、基本路线、基本方略深刻影响着法治体系、法律制度及其运行。在我国，法是党的主张和人民意愿的统一体现，党领导人民制定和实施宪法法律，党自身必须在宪法法律范围内活动，这就是党的领导力量的体现。正确处理好党和法的关系是正确处理好政治和法治关系的关键。

（2）党的政策和国家法律都是人民根本意志的反映，在本

质上是一致的。党的政策是国家法律的先导和指引，是立法的依据和执法司法的重要指导。党的主张通过法定程序成为国家意志、形成法律。通过法律保障党的政策有效实施，确保党发挥领导核心作用。党的政策成为国家法律后，实施法律就是贯彻党的意志，依法办事就是执行党的政策。

55.【答案要点】

（1）无权。公民的通信自由和通信秘密受法律保护。除因国家安全或追查刑事犯罪的需要，由公安机关或检察机关依法定程序对通信进行检查外，任何组织或个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

（2）地方政府规章。应当报国务院、本级人大常委会、所在省人大常委会、所在省人民政府备案。

56.【答案要点】

（1）秋审适用于各省审理的死刑监候案件。

（2）体现了古代重视人命、慎于狱事的仁政德治思想，同时体现了皇帝对国家司法权的控制。

（3）清朝承袭了明朝的会审制度。明朝会审重案囚犯的制度被称为朝审，清朝的秋审、朝审皆源自明朝的朝审，秋审在清朝还被视为“国家大典”；此外，清朝还发展了明朝的“九卿圆（会）审”、热审等会审形式。

五、论述题

57.【答案要点】

法治社会是社会依法治理、社会成员人人崇尚法治和信仰

法治、社会组织依法自治、社会秩序和谐稳定的社会。法治社会建设必须坚持法治、德治、自治相结合。通过法律维护社会公平正义，通过道德促进社会友善和谐，通过自治实现基层治理规范有序，三方面有机结合、相辅相成。推进法治必须完善立法，加强法律实施；推进德治必须弘扬社会主义核心价值观，强化道德建设；推进自治必须完善村规民约，加强基层自治。

58.【答案要点】

平等主要是指社会主体能够获得同等的对待，包括形式平等和实质平等。人和人之间在人格和主体资格上的平等是形式平等。人和人之间存在着自然的和社会的差异，基于这种差异给予不同的人以合理的差别对待，属于实质平等。我国宪法考虑到这种差异，对特定群体的权利给予特殊保障，是实质平等的具体体现。特定群体的权利是指处于特殊法律地位或具有特殊情况的公民所享有的权利。特定群体的权利保障包括：公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下获得物质帮助的权利；妇女的平等权利保障；保护婚姻、家庭、母亲、儿童和老人；残疾公民的权利保障；残废军人、烈士家属的权利保障；华侨、归侨和侨眷的权利保障。

2023年全国硕士研究生招生考试
法律硕士专业基础(非法学)

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 刑法的体系是指刑法的组成和结构。关于我国刑法的体系,下列表述正确的是

A. 我国刑法规范只有条、款,而无项的规定

B. 我国刑法条文采用统一编号以实现系统化的目的

C. 我国刑法条文均规定了罪名、罪状和法定刑

D. 我国刑法分为总则、分则和附则三部分,各为一编

2. 甲与乙合谋诈骗张某钱财。后乙发现张某系独居老人,心生不忍,借故退出。甲按计划继续与张某联系,骗得60万元。乙的行为属于

A. 犯罪预备　　B. 犯罪未遂

C. 犯罪中止　　D. 犯罪既遂

3. 下列致人死亡的情形中,甲构成正当防卫的是

A. 张某入户盗窃甲的财物,被甲发现,甲将其打死

B. 王某持刀行凶,砍伤路人甲,甲情急之下推倒王某,致其被驶来的汽车轧死

C. 李某到债务人甲家里闹事,并限制甲的自由,甲气愤之下持刀将李某捅死

D. 赵某在深夜的巷子里走在甲的身后，甲以为赵某要对自己实施侵犯而将其打死

4. 甲骗取国家出口退税款，数额较大，其应适用的主刑幅度为“五年以下有期徒刑或者拘役”。对甲的追诉时效期限为

A. 5 年　　B. 10 年

C. 15 年　　D. 20 年

5. 下列情形中，应当数罪并罚的是

A. 甲长期虐待母亲，致其重伤

B. 乙以暴力干涉女儿婚姻自由，致其服毒身亡

C. 丙（投保人）勒死其妻（被保险人），骗取巨额保险金

D. 丁（侦查人员）对犯罪嫌疑人实行刑讯逼供，致其死亡

6. 甲明知乙实施销售假药犯罪，仍为其提供广告宣传，甲的行为应认定为

A. 销售假药罪　　B. 非法经营罪

C. 虚假广告罪　　D. 不构成犯罪

7. 甲因所订外卖经常被他人拿走，颇为恼火。一日，甲点了某“超级辣”外卖套餐，想要给偷拿外卖的人“一点颜色”。邻家幼童偷吃放在甲家门口的该套餐后，严重过敏。送医途中，因交通堵塞，幼童未能得到及时救治而死亡。甲的行为应认定为

A. 故意杀人罪　　B. 故意伤害罪

C. 过失致人死亡罪　　D. 不构成犯罪

8. 下列行为中，不构成强迫交易罪的是

A. 以暴力手段强迫他人参与拍卖,情节严重的

B. 以威胁手段强迫他人从事劳动,情节严重的

C. 以暴力手段强迫他人退出投标,情节严重的

D. 以威胁手段强迫他人收购债券,情节严重的

9. 甲因琐事将同事钱某打成轻伤,后无意中发现钱某身旁的背包中装有巨款,于是趁钱某不注意,将包拿走。甲的行为应认定为

A. 抢夺罪　　B. 故意伤害罪

C. 故意伤害罪和盗窃罪　　D. 故意伤害罪和侵占罪

10. 甲酒后驾车回家途中,未注意前方禁行标志,驶入禁行路段,导致车辆坠入桥下,两名同乘人员一死一伤。甲的行为应认定为

A. 交通肇事罪

B. 危险驾驶罪

C. 以危险方法危害公共安全罪

D. 过失致人死亡罪

11. 下列选项中,符合我国刑法刑事责任年龄相关规定的是

A. 甲(11 周岁)故意杀人致人死亡,应当负刑事责任

B. 乙(13 周岁)故意伤害致人重伤,情节恶劣,应当负刑事责任

C. 丙(15 周岁)故意伤害致人重伤,应当负刑事责任

D. 丁(17 周岁)故意杀人致人死亡,应当负刑事责任,可以适用死刑

12. 下列情形中，应当认定犯罪嫌疑人自动投案的是

A. 甲在投案途中被公安机关抓获

B. 乙被亲友捆绑后送到司法机关

C. 丙在被取保候审期间逃跑，后主动归案

D. 丁在有关部门发现其车上的犯罪工具后如实供述

13. 李某毕业回国后从甲国邮购大量“快乐草”卖给吸毒人员，获利数十万元，后被警方查获。经鉴定，李某所销售的“快乐草”系毒品。李某辩称：① 自己具有甲国永久居留权，因而享有外交豁免权；② 不清楚“快乐草”成分，没有贩毒故意；③ 吸食、售卖“快乐草”在甲国合法，因此也不违反中国刑法；④ 即使“快乐草”是毒品，也应当按照纯度折算数量。根据我国刑法规定，上述辩解

A. ①③成立　　B. ②③成立

C. ②④成立　　D. 均不成立

14. 国家工作人员甲为他人“办事”并收受一张银行卡，后将此银行卡交给妻子乙，同时交代乙抓紧“处理”。乙用卡中的300万元购买了股票。乙的行为应认定为

A. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪　　B. 洗钱罪

C. 受贿罪　　D. 包庇罪

15. 某村民委员会主任甲，未经集体讨论和表决同意，擅自将协助政府管理的社会捐助公益资金100万元借贷给他人用于经营活动。甲的行为应认定为

A. 职务侵占罪　　B. 挪用公款罪

C. 挪用资金罪　　D. 挪用特定款物罪

16. 甲购买由乙开发的赌博软件，用于开设赌博网站，并和乙约定由乙维护该网站。截至案发，该网站收取赌资 1 300 万元，乙收取开发及维护费用 10 万元。乙的行为应认定为

A. 帮助信息网络犯罪活动罪

B. 非法利用信息网络罪

C. 拒不履行信息网络安全管理义务罪

D. 开设赌场罪

17. 下列关于行贿罪的表述，正确的是

A. 在经济往来中，给予国家工作人员以回扣的，不以行贿论处

B. 为谋取正当利益，给予国家工作人员以财物的，成立行贿罪

C. 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，应当从轻或者减轻处罚

D. 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿

18. 甲拾得一标有“绝密”字样的移动硬盘，破解后发现其中存有大量飞行器照片，便将照片卖给某外国媒体，情节特别严重。经鉴定，上述照片属于国家秘密。甲的行为应认定为

A. 间谍罪

B. 故意泄露国家秘密罪

C. 为境外非法提供国家秘密罪

D. 非法获取国家秘密罪

根据以下案情，回答第 19、20 小题。

甲与母亲发生争执，一气之下将电脑显示器从五楼抛下，掉落到行人刘某身旁，导致刘某受惊摔伤，入院就医。派出所接警后派两名民警着警服到场处置，甲突然掏出管制刀具追赶到场民警，严重危及民警人身安全。

19. 甲的行为应认定为

A. 高空抛物罪和袭警罪

B. 高空抛物罪和妨害公务罪

C. 以危险方法危害公共安全罪和袭警罪

D. 以危险方法危害公共安全罪和妨害公务罪

20. 如事后经鉴定，甲系间歇性精神病人，案发时处于精神正常状态，则甲

A. 无需承担刑事责任　　B. 应由政府强制医疗

C. 应被责令具结悔过　　D. 应赔偿刘某经济损失

21. 下列选项中，不属于自然事实的是

A. 战争爆发　　B. 侵权行为

C. 时间的经过　　D. 人的出生

22. 某小区住宅楼的电梯间安装了电子广告屏，循环播放各种广告。广告费由物业服务企业收取。在扣除合理成本后，该广告收入属于

A. 业主共有　　B. 物业服务企业所有

C. 业主委员会所有　　D. 业主与物业服务企业共有

23. 张某就同一套房屋先后与甲、乙、丙、丁签订租赁合同，其中，甲最早签订书面合同，乙办理了登记备案手续，丙预付了租金，丁已入住。现各方就此产生纠纷，诉至法院。法院确定承租人的顺序应为

A. 甲乙丙丁　　B. 乙丙丁甲

C. 丙丁乙甲　　D. 丁乙甲丙

24. 关于涉及第三人的合同的履行，下列说法正确的是

A. 当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务的，应当向第三人承担违约责任

B. 债权人接受第三人履行后，其对债务人的债权转让给第三人，但是债权人和债务人另有约定的除外

C. 债务人不履行债务，第三人对履行该债务具有合法利益的，第三人有权向债权人代为履行，但是只能由债务人履行的除外

D. 当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人履行债务不符合约定的，第三人应当向债权人承担违约责任

25. 甲将汽车抵押给乙，向乙借款 50 万元，约定抵押期间甲不得转让汽车。双方在办理抵押登记时，未将禁止转让汽车的约定予以登记。后甲将汽车卖给不知情的丙并交付。对此，乙有权

A. 请求甲承担违约责任

B. 主张丙未取得汽车所有权

C. 请求丙承担侵权责任

D. 请求确认甲与丙之间的买卖合同无效

26. 甲、乙、丙、丁同在一个微信群，甲为群主，群成员共 200 余人，均为实名。某日，乙因不赞同丙的观点在群里多次辱骂丙，被甲移出群聊。丁为此在群里指责甲滥用群主权利，也被甲移出群聊。对此，下列选项正确的是

A. 甲有权请求丁赔偿精神损失

B. 乙有权请求甲将自己加回微信群

C. 丙有权请求乙赔礼道歉

D. 丁有权请求甲承担侵权责任

27. 村民甲生前立有遗嘱，指定房屋由儿子乙继承，其他财产由女儿丙继承，并指定丁担任遗嘱执行人。甲去世后，丁拒绝担任遗嘱执行人，乙和丙也未推选遗产管理人。此种情况下，遗产管理人应为

A. 乙

B. 丁

C. 乙和丙

D. 甲生前住所地的村民委员会

28. 甲将一幅字画交给乙代售。丙出价 400 万元，丁出价 300 万元并许诺给乙 50 万元“好处费”。乙以甲的名义将字画卖给丁，并向甲隐瞒了丙的报价。甲得知真相后拒绝承认该交易。该买卖合同

A. 无效　　B. 可撤销

C. 效力待定　　D. 不成立

29. 下列选项中，可以成为有限合伙企业中普通合伙人的是

A. 国有独资公司　　B. 上市公司

C. 个人独资企业　　D. 慈善组织

30. 甲与乙签订合同约定：标的总额为 100 万元；任何一方违约，应向对方支付违约金 20 万元。后乙违约，给甲造成损失 40 万元。甲有权请求乙给付的最高金额是

A. 80 万元　　B. 60 万元

C. 40 万元　　D. 20 万元

31. 某商店在店内安装高清摄像头，在未告知顾客的情况下，抓取进店顾客脸部信息进行识别分析，用于精准营销。对此，下列表述正确的是

A. 商店侵犯了顾客的身体权

B. 商店侵犯了顾客的身份权

C. 商店侵犯了顾客的个人信息权益

D. 人脸信息是公开信息，商店不构成侵权

根据以下案情，回答第 32、33 小题。

甲、乙忙于工作，其子小明出生后便由乙的母亲丙照顾。甲向丙许诺，在丙照顾孩子期间每月给丙 2 000 元补贴，年底一次性支付。小明 5 岁时，甲、乙离婚，小明由甲直接抚养，甲委托其父母照顾小明。

32. 对于甲向丙许诺的补贴

A. 仅甲负有给付义务

B. 甲、乙应共同承担给付义务

C. 丙无权请求给付，因其系履行道德义务

D. 甲无须给付，因其许诺不构成意思表示

33. 甲、乙离婚后，小明的监护人是

A. 甲　　B. 甲、乙

C. 甲的父母　　D. 甲、乙和甲的父母

34. 甲驾车送同事乙回家，到达后为图方便在道路禁停路段停车。乙一边接听电话，一边打开左侧车门准备下车。丙在道路上正常骑行，因躲闪不及，撞上车门受伤。丙的损害应当由

A. 甲、丙分担　　B. 甲、乙共同赔偿

C. 乙、丙分担　　D. 甲、乙、丙分担

35. 个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，应当

A. 以个人财产承担　　B. 以夫妻共同财产承担

C. 以经营所得承担　　D. 以家庭财产承担

36. 关于不当得利之债的效力，下列表述不正确的是

A. 不当得利一经成立，当事人之间形成债的关系

B. 得利人为善意时，取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务

C. 得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人无权请求第三人返还

D. 得利人为恶意时，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失

37. 甲与乙签订购货合同，约定甲签订合同后 10 日内付款，乙收到货款后交货。甲届期只付了部分货款，乙以甲未依约付款为由拒绝交货。乙的行为系行使

A. 请求权　　B. 抗辩权

C. 形成权　　D. 支配权

38. 甲开车正常行驶，乙突然靠近甲的汽车意欲“碰瓷”，不慎摔倒，致右脚被车碾压受伤。甲无需对此承担侵权责任的理由是

A. 不可抗力　　B. 自甘风险

C. 受害人故意　　D. 意外事件

根据以下案情，回答第 39、40 小题。

A 公司与 B 公司签订合同，约定：A 公司为 B 公司制作家具 100 套，价款 100 万元；B 公司预付 20 万元，其余货款待交货验收后一次性付清；A 公司提供制作家具所需木材，B 公司提供设计图纸。

39. 如 A 公司未经 B 公司同意，委托 C 公司制作其中 50 套家具。C 公司制作完毕，且家具质量符合 A 公司与 B 公司之间的合同约定，则

A. B 公司有权解除与 A 公司之间的合同

B. B 公司不得拒绝接受 C 公司制作的家具

C. B 公司有权请求撤销 A 公司与 C 公司之间的合同

D. B 公司事后追认转包行为的，A 公司无须就 C 公司制作的家具向 B 公司负责

40. 如A公司按约定完成制作，但双方对合同履行地存在争议，则合同履行地应为

A. A公司所在地　　B. B公司所在地

C. 家具所在地　　D. 合同签订地

二、多项选择题：第41～50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 最高人民法院研究室在某答复中指出："……伪造、变造、买卖民用机动车号牌行为不能以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪处罚……从当前我国刑法的规定看，不能将机动车号牌认定为国家机关证件。"该答复体现了罪刑法定原则的

A. 法定化　　B. 明确化

C. 平等化　　D. 合理化

42. 在中华人民共和国成立七十周年之际，我国决定对依据2019年1月1日前人民法院作出的生效判决正在服刑的九类罪犯实行特赦。本次特赦

A. 体现了依法治国理念　　B. 体现了人道主义精神

C. 是赦免特定的犯罪人　　D. 既赦犯罪又赦刑罚

43. 根据我国刑法规定，负有照护职责人员性侵罪中的照护职责包括

A. 监护职责　　B. 收养职责

C. 看护职责　　D. 医疗职责

44. 甲将保健品冒充为提高免疫力的药品，以电话营销的方式向社会公众进行推销，获利颇丰。甲的行为构成

A. 妨害药品管理罪　　B. 生产、销售假药罪

C. 生产、销售伪劣产品罪　　D. 诈骗罪

45. 甲（男）在拐骗金某（女）的过程中，多次奸淫金某，后将其卖给乙。乙将金某锁在家中，几天后欲强行与其发生性关系，因金某激烈反抗而未得逞。对此，下列说法正确的有

A. 甲的行为应认定为拐卖妇女罪一罪

B. 甲的行为应认定为拐卖妇女罪和强奸罪，数罪并罚

C. 乙的行为应认定为收买被拐卖的妇女罪和非法拘禁罪，数罪并罚

D. 乙的行为应认定为收买被拐卖的妇女罪、非法拘禁罪和强奸罪（未遂），数罪并罚

46. 某公司向银行借款，以其现有的以及将有的原材料、半成品、产品抵押，并办理了抵押登记。银行依约向该公司发放了贷款。对此，下列选项正确的有

A. 公司未按期还款时，抵押财产确定

B. 银行的抵押权从办理抵押登记之日起设立

C. 银行的抵押权不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押财产的买受人

D. 银行的抵押权不得对抗抵押登记后已支付合理租金并占有抵押财产的承租人

47. 甲在某交易平台购买卖家乙的自行车，该车被乙标注为某

品牌“原装正品”自行车，甲收货后发现该车系无品牌的拼装车。甲有权

A. 请求乙承担侵权责任

B. 请求乙承担违约责任

C. 请求撤销与乙的买卖合同

D. 请求交易平台承担违约责任

48. 甲与乙发生争执，甲遂将乙的绰号、未公开的结婚照和家庭背景等信息发布到网络上，并散布乙有婚外情的虚假信息，导致乙遭受非议。甲的行为侵犯了乙的

A. 姓名权　　B. 肖像权

C. 隐私权　　D. 名誉权

根据以下案情，回答第 49、50 小题。

A 公司委托 B 公司为其推出的新车制作视频广告，并同意 B 公司与 C 公司合作完成委托事项。C 公司邀请演员赵某出演该视频广告。C 公司制作完成后，B 公司对该广告稍加改动交给 A 公司，A 公司未严格审核即在网络上公开发布。不久，大学生王某发现，该视频广告中采用的文案与自己公开发表的文章内容相同，但视频广告中并未标明。

49. 王某受到侵害的权利有

A. 发表权　　B. 署名权

C. 摄制权　　D. 信息网络传播权

50. 应当对王某承担侵权责任的有

A. A 公司　　B. B 公司

C. C 公司　　D. 赵某

三、简答题：第 51～54 小题，每小题 10 分，共 40 分。

51. 简述我国刑法规定的从业禁止。

52. 简述我国刑法中过失犯罪与故意犯罪在罪责规定方面的不同。

53. 简述无效婚姻的法律后果。

54. 简述我国民法典规定的惩罚性赔偿的适用情形。

四、法条分析题：第 55～56 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55.《中华人民共和国刑法》第 134 条规定：

在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

请回答：(1) 第一款所规定的犯罪主体包括哪些？

(2) 规定第二款的立法理由是什么？

56.《中华人民共和国民法典》第 304 条规定：

共有人可以协商确定分割方式。达不成协议，共有的不动产或者动产可以分割且不会因分割减损价值的，应当对实物予以分割；难以分割或者因分割会减损价值的，应当对折价或者拍卖、变卖取得的价款予以分割。

共有人分割所得的不动产或者动产有瑕疵的，其他共有人应当分担损失。

请回答：(1) 共有物的法定分割方式有哪些？

(2) 本条关于共有物分割的规定体现了何种立法价值导向？

五、案例分析题：第 57~58 小题，每小题 15 分，共 30 分。

57. 2022 年 6 月 14 日，甲、乙商量“搞点钱”。当晚，二人守在路旁，见张某独自走来，甲上前把张某按在地上，乙翻找张某的财物，找到一张银行卡。甲让张某说出银行卡密码，张某不说。甲于是殴打张某，致其昏迷。二人以为张某已死，心生惧怕。乙提议自首，甲表示反对，并要将张某扔进附近湖中，乙生气道“那我不管了”，转身离开。甲将张某拖至湖边，发现张某尚有呼吸，因害怕事情败露，便将张某扔进湖中。次日晨，甲看到张某的银行卡背面写有 6 个数字，遂前往银行，在 ATM 机上成功取出现金 2 万元。

数日后，张某的尸体被人发现。经鉴定，张某身上有多处伤痕，但系溺水而死。经查，甲曾因犯盗窃罪被判处三年有期徒刑，于 2017 年 8 月 15 日刑满释放。

请根据上述材料，分析对甲、乙应如何定罪处罚。

58. A 公司为拓宽销售渠道，于 2020 年 3 月在某电商平台开设网店。开业当天，公司员工因疏忽将某品牌白酒每坛80 000元的销售价格误标成 8 000 元。该白酒的进货价为每坛50 000元。甲发现该酒的价格明显低于市场价，遂下单订购

2 坛并付款。次日，A 公司发现标价错误，立即联系甲，请求甲取消订单，甲拒绝。A 公司于是未向甲发货。甲诉至法院，要求 A 公司履行合同，A 公司则辩称该合同显失公平，并以此为由请求撤销合同。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）本案中的买卖合同是否成立？

（2）A 公司请求撤销合同的理由是否成立？

法律硕士专业基础（非法学）参考答案(2023 年)

一、单项选择题

1. B	2. D	3. B	4. B	5. C
6. A	7. D	8. B	9. C	10. A
11. C	12. A	13. D	14. B	15. B
16. D	17. D	18. C	19. A	20. D
21. B	22. A	23. D	24. C	25. A
26. C	27. C	28. A	29. C	30. C
31. C	32. B	33. B	34. B	35. D
36. C	37. B	38. C	39. A	40. A

二、多项选择题

41. ABD	42. ABC	43. ABCD	44. BCD	45. AD
46. AC	47. BC	48. BCD	49. BCD	50. ABC

三、简答题

51.【答案要点】

从业禁止是由刑法规定并由人民法院裁决的预防性的法律措施。对因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的人，法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年。违反从业禁止规定的，需承担一定的法律后果。

52.【答案要点】

过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任，刑法以惩罚故意犯罪为原则，以惩罚过失犯罪为例外。法定的实害结果是过失犯罪成立的必备构成要件，是故意犯罪成立的选择性构成要件。过失犯罪的法定刑一般明显轻于故意犯罪的法定刑。

53.【答案要点】

无效婚姻自始没有法律约束力，当事人不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产除有证据证明为当事人一方所有的以外，按共同共有处理。同居期间所得的财产由当事人协议处理；协议不成的，由法院根据照顾无过错方原则判决。无过错方有权请求损害赔偿。当事人所生子女，适用民法典关于父母子女的规定。

54.【答案要点】

故意侵害他人知识产权，情节严重；明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据有关规定采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害；违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果。

四、法条分析题

55.【答案要点】

（1）对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员。

（2）对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的人员，具有安全生产的管理、监督责任，强令他人违章冒险作业，或者明

知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，可能造成更严重的后果。因此，刑法增设强令、组织他人违章冒险作业罪，规定了更重的法定刑，以有效预防和惩治危害生产安全犯罪，创造安全的生产环境，保障国家、集体、个人的财产安全和人民群众生命健康。

56.【答案要点】

（1）实物分割、变价分割、作价补偿。

（2）协议分割优先，体现了自愿原则。对难以分割或者因分割会减损价值的共有物，应当变价分割或者作价补偿，体现了物尽其用的效率价值。共有人分割所得的不动产或者动产有瑕疵的，其他共有人应当分担损失，体现了公平原则。

五、案例分析题

57.【答案要点】

甲、乙共谋并共同实施暴力，抢得银行卡并使用，构成抢劫罪（既遂），甲、乙成立共同犯罪，均系主犯。甲明知张某并未死亡仍将其扔进湖中，构成故意杀人罪。甲的行为应认定为抢劫罪和故意杀人罪，数罪并罚。甲因犯盗窃罪被判处三年有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。乙的行为属于抢劫致人死亡，按加重处罚情节处理。

58.【答案要点】

（1）成立。A公司的标价行为系特定人向相对人发出，以缔结合同为目的，内容具体确定，构成要约；甲提交订单成功构

成承诺。双方当事人对买卖标的及其数量等达成合意，应认定合同成立。

（2）不成立。一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形致使民事法律行为成立时显失公平的，当事人才有权以显失公平为由请求撤销合同。本案中，A公司不存在处于危困状态、缺乏判断能力等情形。

2023年全国硕士研究生招生考试
法律硕士综合(非法学)

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命,必须更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。全面依法治国的重点任务和主体工程是

A. 推进公正司法　　B. 构建法治社会

C. 建设法治政府　　D. 维护宪法权威

2. 下列关于法系的说法,正确的是

A. 以和为贵是中华法系的重要价值追求

B. 不同法系之间不存在法律移植关系

C. 判例法在大陆法系和英美法系都是法的正式渊源

D. 划分法系的主要依据是法产生的时代背景及体现的阶级意志

3. 有观点认为,在司法过程中,法官像化学家一样合成司法裁决这一化合物,可供法官利用的原料有制定法、习惯、共同的正义和道德标准等。这里的"原料"指的是

A. 法律事实　　B. 法律渊源

C. 法律意识　　D. 法律规范

4. 下列规定中，不属于免责情形的是

A. 因正当防卫造成损害的，不承担民事责任

B. 对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚

C. 违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的，不再处罚

D. 主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的，减轻处罚或者不予处罚

5. 根据我国刑法，在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。法律专家陈某认为，该规定中的“机动车”不应包含由人力或畜力驱动的车辆。该解释属于

A. 文义解释　　B. 目的解释

C. 比较解释　　D. 历史解释

6. 下列选项中，属于分析法学派观点的是

A. 恶法非法　　B. 法要体现民族精神

C. 应研究现实生活中的法　　D. 法与道德无必然联系

7. 为统一法律适用，提升司法公信力，最高人民法院发布《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见（试行）》。该指导意见主要体现的司法原则是

A. 司法平等

B. 司法责任

C. 司法公开

D. 司法机关依法独立行使职权

8. 某公司销售过期食品，市场监督管理部门对其处以罚款 5 万

元。该公司不服,向法院起诉。一审法院认为该行政行为合法,判决驳回该公司的诉讼请求。二审法院判决将罚款变更为1万元。对此,下列说法正确的是

A. 该公司销售过期食品的行为属于法律事件

B. 法院和该公司之间的法律关系属于绝对法律关系

C. 市场监督管理部门对该公司处以罚款的行为属于行政处分

D. 二审法院的改判体现了上级人民法院对下级人民法院审判工作的监督

9. 甲国公民X乘坐船籍登记地为乙国的游轮,行至公海时被丙国公民Y打伤,后甲国法院依据甲国法对Y进行审判。该案体现的法对人的效力原则是

A. 属地主义　　B. 保护主义

C. 属人主义　　D. 折中主义

10. 甲省人大常委会根据《妇女权益保障法》制定了《甲省〈妇女权益保障法〉实施办法》。对此,下列说法正确的是

A. 该办法属于地方政府规章

B. 该办法是《妇女权益保障法》的下位法

C. 该办法是《妇女权益保障法》的特别法

D. 该办法可以根据当地特点对《妇女权益保障法》的规定作出变通规定

11. 离婚诉讼中,夫妻双方围绕共同饲养宠物的归属问题产生争议。法官参照我国民法中关于子女抚养和探望等规定对

该案作出相应裁判。本案法官所运用的法律推理是

A. 演绎推理　　B. 归纳推理

C. 类比推理　　D. 辩证推理

12.《反食品浪费法》规定,餐饮外卖平台应当以显著方式提示消费者适量点餐。该规定表述的规则属于

A. 构成性规则　　B. 任意性规则

C. 义务性规则　　D. 准用性规则

13. 许某和常某就网络“暗刷流量”达成合意并签订合同。常某提供服务后,许某未按约定支付报酬,常某诉至法院。法院经审理认为,“暗刷流量”行为侵害了不特定市场竞争者和不特定网络用户的利益,损害了社会公共利益,故双方订立的合同无效,判决驳回常某的诉讼请求。对此,下列说法不正确的是

A. 契约行为应受到法律的规范

B. 该判决有助于净化网络环境

C. “流量”可以成为法律关系的客体

D. 判决驳回诉讼请求是对常某的法律制裁

14. 下列关于成文宪法和不成文宪法的表述,正确的是

A. 二者的区分标准是修改程序的差异

B. 现代大多数国家的宪法是成文宪法

C. 宪法修正案是不成文宪法的重要组成部分

D. 成文宪法是刚性宪法,不成文宪法则是柔性宪法

15. 下列关于全国人大宪法和法律委员会的表述,正确的是

A. 宪法和法律委员会有权解释宪法

B. 宪法和法律委员会负责组织宪法宣誓仪式

C. 宪法和法律委员会可以修改除全国人大制定的法律以外的其他法律

D. 宪法和法律委员会可以组织对有关法律进行立法后评估

16. 根据现行宪法，下列情形中属于公民行使监督权的是

A. 甲参加学术会议并作主题发言

B. 乙参与社区普法宣传教育活动

C. 丙发现网购的家用电器不合格，给商家差评

D. 丁写信给某国家机关，对其工作人员的失职行为提出批评

17. 某市河东区科创社区居民委员会换届。根据《城市居民委员会组织法》，该居民委员会主任、副主任和委员的产生方式是

A. 科创社区所在街道办事处任命

B. 科创社区居民推荐，河东区人民政府任命

C. 科创社区有选举权的居民通过选民登记后选举

D. 科创社区全体有选举权的居民或者每户派代表选举

18. 根据《立法法》，下列关于授权立法的表述，正确的是

A. 授权决定应当明确授权的目的、事项、范围、期限等

B. 被授权机关可以将被授予的权力转授给其他机关

C. 授权立法事项由全国人大常委会制定法律后，相应授权继续有效

D. 被授权机关应当在授权期限届满一年前，向授权机关报告授权决定实施情况

19. 甲省乙市拟将上城区与下城区合并，设立为市中区。对于这一行政区划的变更，有权审批的国家机关是

A. 民政部　　B. 国务院

C. 甲省人民政府　　D. 乙市人大常委会

20. 村民赵某在乡人大代表选举期间临时外出务工，无法返乡参加选举。下列关于赵某参加选举的说法，正确的是

A. 赵某可以进行网络投票

B. 乡选举委员会可以暂停赵某的选举权

C. 经乡选举委员会同意，赵某可以书面委托其他选民代为投票

D. 赵某可以同时参加本乡和务工所在地的基层人大代表选举

21. 下列关于国家监察委员会的表述，正确的是

A. 国家监察委员会是最高法律监督机关

B. 国家监察委员会指导地方各级监察委员会的工作

C. 国家监察委员会主任由全国人大常委会选举产生

D. 国家监察委员会对全国人大及其常委会负责，并接受其监督

22. 根据我国宪法和法律，下列关于国务院部门规章的表述，正确的是

A. 部门规章由部门首长决定

B. 部门规章的名称一般称“条例”或“规定”

C. 国务院公报或者部门公报上刊登的规章文本为标准文本

D. 涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，有关部门可以分别制定规章

23. 2018 年宪法修改，生态文明正式写入我国宪法。2022 年，党的二十大报告指出，“尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。”下列关于生态文明的表述，正确的是

A. 生态文明建设对物质文明建设产生阻碍作用

B. 站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，是我国深入推进生态文明建设的战略要求

C. 生态文明建设要求不得对自然资源进行商业开发

D. 生态文明程度越高表明人类依赖自然的程度越小，强调主宰和征服自然

24. 根据我国宪法和法律，关于质询案的提出，下列表述正确的是

A. 全国人大会议期间，一个代表团可书面提出质询案

B. 全国人大会议期间，专门委员会可书面提出质询案

C. 全国人大会议期间，十名以上代表可联名书面提出质询案

D. 全国人大常委会会议期间，委员长可书面提出质询案

25. 根据我国宪法和法律，有权任免最高人民法院审判员的是

A. 司法部　　B. 最高人民法院院长

C. 最高人民法院审判委员会　D. 全国人大常委会

26. 根据现行宪法，下列关于我国分配制度的表述，正确的是

A. 国家实行各取所需的分配制度

B. 我国的分配制度是由市场经济体制决定的

C. 国家实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度

D. 国家在公有制经济中实行按需分配，在其他经济形式中实行按劳分配

27. 下列关于人大代表执行职务保障的表述，正确的是

A. 对人大代表采取强制措施，应当由人大常委会决定

B. 人大代表在各种会议上的发言和表决，不受法律追究

C. 人大代表建议、批评和意见办理情况的报告，不予公开

D. 无固定工资收入的人大代表执行代表职务，由本级财政给予适当补贴

28. 韩非提出："明主之国，无书简之文，以法为教；无先王之语，以吏为师。"中国古代以此为治国指导思想的朝代是

A. 秦朝　　B. 隋朝

C. 宋朝　　D. 元朝

29. 出土于敦煌的唐代《放妻书》写道："既以二心不同，难归一意，快会及诸亲，各还本道……解怨释结，更莫相憎；一别两宽，各生欢喜。"该《放妻书》所反映的唐代离婚制度是

A. 义绝　　B. 和离

C. 七出　　D. 三不去

30.《水浒》中宋江、林冲、武松等人，都曾受过一种酷刑，被骂称“贼配军”。这种酷刑将三种刑罚施于一人，这三种刑罚是

A. 鞭刑、枷号、配役　　B. 笞刑、刺面、流刑

C. 枷号、徒刑、充军　　D. 杖刑、刺面、配役

31. 明初洪武年间“定南北更调之制”，即南方人调北方任官，北方人调南方任官。后来虽不限南北，但“不得官本省”。这种任官回避制度古已有之。下列选项中，规定任官回避制度的是

A. 汉朝的三互法　　B. 曹魏的九品官人法

C. 宋朝的差遣制　　D. 元朝的行省制

32. 评剧《刘巧儿》的故事，源于封芝琴（乳名捧儿）与张柏的婚姻纠纷案件。该案的审理是陕甘宁边区司法民主崭新形式的典型体现。主持这一案件审理的法官是

A. 董必武　　B. 林伯渠

C. 马锡五　　D. 雷经天

33. 汉朝颁布《上计律》，其适用的主要事项是

A. 地方官吏考核　　B. 田租赋税征收

C. 盗贼缉捕审判　　D. 强宗豪右监察

34. 程树德在《九朝律考》中指出：“自晋氏失驭，海内分裂，江左以清谈相尚，不崇名法。故其时中原律学，衰于南而盛于北。”这一时期中原律学的发展推动了北朝立法的创新。下列选项中，代表了北朝立法最高成就的法典是

A. 北魏律　　B. 麟趾格

C. 北齐律　　D. 大统式

35. 唐中期某部尚书受所监临财物，赃值抵八匹，依律应判徒一年，但由于其为正三品职事官，享有“八议”资格，据律可减一等处罚，则对其量刑应为

A. 笞五十　　B. 杖九十

C. 杖一百　　D. 徒半年

36. 下列关于宋代典卖制度的表述，不正确的是

A. 一物可以两典

B. 典权可以转让

C. 钱主对标的物享有优先购买权

D. 业主可在回赎期内以原价赎回标的物

37. 相较于唐宋而言，明清时期刑律对于化外人犯罪的规定发生了重大变化。这种变化主要是

A. 规定化外人犯罪不再科刑

B. 确立完全的属人主义原则

C. 确立完全的属地主义原则

D. 采用属人主义与属地主义相结合原则

38. 按照清代司法审级和诉讼管辖的规定，死刑案件的初审机构是

A. 州县　　B. 府

C. 省按察司　　D. 总督、巡抚

39. 下列宪法或宪法性文件中，对“国权”和“地方制度”分别作出专章规定的是

A.《钦定宪法大纲》　　B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》　　D. 1923 年《中华民国宪法》

40. 南京国民政府时期，负责审理行政诉讼案件的机构是

A. 司法院　　B. 地方法院

C. 行政法院　　D. 最高法院

二、多项选择题：第 41～50 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 党的十八大以来，以宪法为核心的、与推进国家治理体系和治理能力现代化相适应的中国特色社会主义法律体系与时俱进、更加完备。在新时代，为完善中国特色社会主义法律体系，统筹谋划和整体推进立改废释纂各项工作，需要

A. 积极推进国家安全、科技创新、公共卫生等重要领域立法

B. 加快推进人工智能、基因编辑、自动驾驶等新兴领域立法

C. 加快涉外法治工作战略布局，加强涉外领域立法

D. 总结编纂民法典的经验，适时推动条件成熟的立法领域法典编纂工作

42. 法治思维是基于对法律的尊崇和对法治的信念判断是非、权衡利弊、解决问题的思维方式。下列关于法治思维的表述，正确的有

A. 法治思维是规则思维　　B. 法治思维是公平思维

C. 法治思维是人权保障思维　D. 法治思维是程序思维

43. 下列情形中，违反法律职业伦理的有

A. 某法官在案件审理期间接受当事人的宴请

B. 某律师在高校担任兼职研究生导师并领取报酬

C. 某检察官在刊物上发表文章对正在审理的案件进行评论

D. 某法官在任职期间接受政治、理论和业务培训

44. 村民小丽在家庭纷争中不能确定自己是否遭遇了家庭暴力，去咨询本村“法律明白人”老张。老张将《反家庭暴力法》第2条的规定告诉小丽：家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。对此，下列表述正确的有

A. 老张的解答属于法的适用

B. 法律概念可以与日常生活概念不同

C. “法律明白人”普法释法活动有助于法治社会建设

D. 明确家庭暴力的概念有助于人们准确理解《反家庭暴力法》的内容

45. 近年来，我国修订了《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》，制定了《家庭教育促进法》。根据我国宪法和法律，下列关于保护未成年人的表述，正确的有

A. 未成年人的权利受宪法保护

B. 父母有抚养教育未成年子女的义务

C. 保护未成年人是国家、社会、学校和家庭的共同责任

D. 处理涉及未成年人事项，应尊重未成年人人格尊严，保护其个人信息

46. 某村坐落于山区，清水河穿村而过，村民在宅基地上建房时发现一处煤矿。根据我国宪法，下列选项中，属于该村集体所有的有

A. 煤矿　　B. 自留山

C. 清水河　　D. 宅基地

47. 下列对于我国宪法上的“公民的住宅不受侵犯”的理解，正确的有

A. 该规定保护了公民隐私

B. 该规定是公民人身自由的重要内容

C. 该规定保障了居住安全和生活安宁

D. 该规定要求禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅

48.《吕刑》是西周中期具有代表性的刑书，其确立的原则有

A. 五刑之疑有赦　　B. 重刑轻罪

C. 同居相为隐　　D. 刑罚世轻世重

49. 下列关于《开皇律》的表述，正确的有

A. 完善了“官当”制度

B. 正式确立了“十恶”罪名

C. 设加役流为死刑减等后的刑罚

D. 刑罚定型为死、流、徒、杖、笞五刑

50.《中华民国民法》第 1 条明确规定：“民事法律未规定者，依习惯，无习惯者，依法理。”下列关于南京国民政府时期民事立法中“习惯”的表述，正确的有

A. 习惯的适用优先于法理

B. 习惯的适用以法无明文为限

C. 习惯构成南京国民政府民事法律的渊源

D. 习惯以不违背公共秩序和善良风俗为限

三、简答题：第 51～53 小题，每小题 10 分，共 30 分。

51. 简述法律部门的概念及其划分标准。

52. 简述我国宪法规定的公民受教育权及其保障。

53. 唐律规定了保辜制度。所谓保辜，是指在斗殴案件中，加害行为发生后依法确定一定期限，根据期满之日的加害结果确定加害人的罪名和刑事责任。请简述唐代保辜的制度功能。

四、分析题：第 54～56 小题，每小题 10 分，共 30 分。

54. 同学们在课堂上围绕法律原则展开讨论。学生甲认为，法律原则是更为抽象的法律规则，两者之间没有实质差别。学生乙认为，法律原则不像法律规则那样具有可操作性，无法在法律实践中发挥作用。

结合法理学相关知识，分析甲和乙的观点是否正确并阐明理由。

55. 2021 年，共收到公民、组织提出的审查建议 6 339 件，其中以书面寄送形式提出的 1 274 件，通过在线受理审查建议平台提出的 5 065 件。经研究，属于全国人大常委会审查范围的有 5 741 件……我们对审查建议逐一进行研究，同有关方面沟通，提出处理意见，并依照规定向审查建议人反馈。

——全国人大常委会法制工作委员会

《关于 2021 年备案审查工作情况的报告》

根据我国宪法和法律，结合材料，回答下列问题：

（1）针对公民、组织提出的审查建议，全国人大常委会可以就哪些规范性法律文件进行审查？

（2）全国人大常委会法制工作委员会向审查建议人作出反馈有何现实意义？

56. 各州县设立申明亭，凡民间应有词状，许耆老、里长准受于本亭剖理，及书不孝、不悌与一应为恶之人姓名于亭，以示惩戒，所以使人心知惧而不敢为恶。板榜以木为之，亦书朝廷所行劝善惩恶之言，兴利除害之事，于各衙门前张挂，使人皆得通晓，皆教民之要务也。

——《大明律集解附例》卷二六《刑律·杂犯》

请运用中国法制史的知识和理论，分析上述材料并回答下列问题：

（1）明初申明亭的主要职责是什么？

（2）申明亭的设立对明初基层社会治理有何意义？

五、论述题：第 57～58 小题，每小题 15 分，共 30 分。

57. “没有国家强制力的法是一种自相矛盾，犹如不燃烧的火、不发亮的光。”请结合法理学相关原理，谈谈对这句话的理解。

58. 我国早在西周时期就确立了“明德慎罚”的原则，儒家进一步提出“民为邦本”的主张，彰显出传统法律文化中的民本思想。请结合法理学与法律史学知识，论述我国古代民本思想对全面依法治国必须坚持“以人民为中心”的启示。

法律硕士综合(非法学)参考答案(2023年)

一、单项选择题

1. C	2. A	3. B	4. A	5. A
6. D	7. A	8. D	9. B	10. B
11. C	12. C	13. D	14. B	15. D
16. D	17. D	18. A	19. B	20. C
21. D	22. C	23. B	24. A	25. D
26. C	27. D	28. A	29. B	30. D
31. A	32. C	33. A	34. C	35. C
36. A	37. C	38. A	39. D	40. C

二、多项选择题

41. ABCD	42. ABCD	43. AC	44. BCD	45. ABCD
46. BD	47. ABCD	48. AD	49. ABD	50. ABCD

三、简答题

51.【答案要点】

法律部门是指根据一定标准和原则划分的一个国家同类法律规范的总称。法律部门的划分标准包括法律调整的对象和法律调整的方法。法律调整的对象即法律调整的社会关系,是划分法律部门的首要标准;法律调整的方法是划分法律部门的辅助标准。

52.【答案要点】

公民受教育权是指公民接受文化、科学、品德等方面教育

训练的权利，宪法规定公民有受教育的权利和义务。为保障公民受教育权的实现，国家发展教育事业，举办各种学校，普及初等义务教育，发展学前教育、中等教育、职业教育和高等教育。国家发展各种教育设施，对劳动者进行政治、业务等教育，鼓励自学成才。国家鼓励集体经济组织、企事业组织和其他社会力量依法举办各种教育事业。

53.【答案要点】

保辜制度旨在区分杀人和伤害致死的定罪量刑问题，准确认定加害人的法律责任，使罪刑相适应；敦促加害人积极救治受害人，力求缓和双方矛盾；节约司法资源，实现有效的社会治理。

四、分析题

54.【答案要点】

甲的观点不正确。法律原则和法律规则是两类性质不同的法律规范：在内容上，法律规则的规定是明确具体的，法律原则没有明确具体的假定条件和法律后果；在适用范围上，法律规则只适用于某一类型的行为，法律原则具有宏观指导性；在适用方式上，法律规则以“全有或全无”的方式应用于个案，法律原则的适用需根据案件的具体情况进行权衡。乙的观点不正确。法律原则虽然不像法律规则那么具体明确，但在理解和适用法律的过程中发挥着独特作用。法律原则可以为准确解释法律规则提供依据，可以成为裁判疑难案件的规范依据，可以填补法律规则的漏洞。

55.【答案要点】

（1）行政法规、监察法规、地方性法规、经济特区法规、自治条例和单行条例、司法解释等。

（2）向审查建议人反馈，有利于保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，体现全过程人民民主；有利于激励公民、组织监督法律的制定和实施，形成审查建议人和审查主体之间的良性互动，促进审查机制的有效运作和完善。

56.【答案要点】

（1）受理民间词状，调处和审理有关婚姻、田土、斗殴等民事纠纷和轻微刑事案件；张榜公布本地有过错人的姓名和犯错行为，以示惩戒；普及朝廷政教法令。

（2）明初创建申明亭，目的在于申明教化、明刑弼教。申明亭不仅对百姓施行教化，而且具有基层司法组织的性质，既分担了州县司法的压力，又形成了多元纠纷解决机制，有利于提升基层社会治理水平。

五、论述题

57.【答案要点】

法是由国家强制力保证实施的社会规范，这是法区别于道德、习俗、纪律等其他社会规范的重要特征。这句话强调了法的这一特征的重要性：一方面，国家强制力保障了法的实施，法不一定能够始终为人们自愿遵守，必要时需要由国家专门机关予以强制实施；另一方面，国家强制力捍卫了法的权威，运用国

家强制力对违法犯罪行为进行制裁，是维护法律权威与尊严的最后手段。同时，法依靠国家强制力保证实施，并不意味着法的每一个实施过程、每一个法律规范的实施都要依靠国家的强制力，也不等于国家强制力是保证法律实施的唯一力量。

58.【答案要点】

民本思想是我国传统法律文化的核心，传统法律中的轻徭薄赋、矜老恤幼、要案会审、死刑复核等，都是民本思想的重要体现。儒家主张从“民为邦本”的高度，解决法律实施中的疑难问题，实行德礼之治。在全面依法治国的进程中，要继承和发扬中华优秀传统法律文化，从以民为本这一中华传统法律文化精华中汲取养分，为全面依法治国提供强大精神动力。坚持人民主体地位，全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民，必须坚持为了人民、依靠人民；坚持以依法保障人民权益为根本目的，依法保障全体公民享有广泛的权利；坚持以维护社会公平正义为生命线，努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010)58581999　58582371

反盗版举报邮箱　dd@hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街4号　高等教育出版社法律事务部

邮政编码　100120

作者投稿及读者意见反馈

为方便作者投稿,以及收集读者对本书的意见建议,进一步完善图书的编写,做好读者服务工作,作者和读者可将稿件或对本书的反馈意见、修改建议发送至kaoyan@pub.hep.cn。

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层,使用手机微信等软件扫描二维码,会跳转至防伪查询网页,获得所购图书详细信息。

防伪客服电话　(010)58582300